

특정감사

감 사 보 고 서

- 복무제도 운영 및 관리실태 특정감사 -

2025. 5.

국토안전관리원
감 사 실

목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 감사대상 현황	4
III. 감사결과	5
1. 감사결과 총괄	5
2. 직무외 병가 사용 부적정	10
3. 근무지 이전 공가사용 부적정	20
4. 헌혈공가 관리 미흡	24
5. 건강검진 공가 사용의 부적정	28
6. 임원 및 연봉제 대상자에 대한 초과근무 보상휴가 지급 부적정	36
7. 시스템 내 초과근무에 따른 보상휴가 부여의 부적정	39
8. 휴일근무 관리방안 개선 필요	45
9. 근무상황 확인을 위한 복무관리 소홀	53
10. 일비 및 위험관리비 등 여비 과다지급 및 관리 소홀	60
11. 휴직 전 복무관리 교육 운영 미흡	63
12. 저축연차 부여 및 관리 미흡	66
[별표]	68
IV. 향후조치	80
■ 불임 관련 규정	
■ 별첨 처분요구서 각 1부.	

표 목차

[표 1] 감사 중점사항	2
[표 2] 감사총괄 조치사항	5
[표 3] 처분요구 일람표	9
[표 4] 직무외 병가 사용 현황	11
[표 5] 직무외 병가 사용 내역	12
[표 6] AL의 증빙서류 미첨부 병가사용 내역 및 소명자료 조작 내역	13
[표 7] 근무지 이전 공가 기준일수 초과 사용 내역	20
[표 8] 근무지 이전 공가 기준범위 초과 사용 내역	21
[표 9] 헌혈공가 사용 현황	25
[표 10] 헌혈공가 신청 시간에 따른 구분	26
[표 11] 건강검진 공가일에대한 건강검진 미실시 내역	29
[표 12] 건강검진 시 직무외 병가 사용 후 건강검진 공가를 사용한 내역	30
[표 13] 확진검사일에 대한 건강검진 공가 사용 내역	31
[표 14] 건강검진 공가 신청일 오기입 내역	32
[표 15] 임원 및 연봉제 직원의 초과근무에 따른 보상휴가 발생시간 및 사용시간	38
[표 16] 제수당 종류 및 지급기준	40
[표 17] 2022년~2024년 초과근무에 대한 보상휴가 부여 현황	41
[표 18] 2022~2024년 잔여 보상휴가 발생 및 사용 현황	43
[표 19] 시간외근무 잔여 보상휴가 발생 및 사용 예시	44
[표 20] 국토안전관리원 연도별 휴일근무 실적	46
[표 21] 2023, 2024년 본부별 휴일근무 실적	47
[표 22] 2023년 타부서 휴일근무 실적 대비 ㉠실 휴일근무 실적	47
[표 23] 2020년~2023년 ㉠실 휴일근무 실적 현황	48
[표 24] 2023년 1,X급 전체 휴일근무 실적 대비 ㉠실장 휴일근무 실적	49

[표 25] 휴일근무 사유 유형	49
[표 26] 2023년 휴일근무 사유 유형별 현황	49
[표 27] 2023년 부서별 휴일근무 사유 유형별 현황	50
[표 28] ㉠실 휴일근무 사례	51
[표 29] 휴일근무 현황	55
[표 30] 유연근무 현황	56
[표 31] 유연근무 출퇴근시간 상세	57
[표 32] 2022년~2025년 2월 관리원 휴직 현황	64
[표 33] 복무관리 교육 이행 현황	64

그림 목차

[그림 1] 국토안전관리원 기구표	4
[그림 2] 휴일근무 신청 화면	50
[그림 3] 휴일근무 실적 화면	51

약칭 및 용어설명

이하 다음의 약칭을 사용한다.

<기관명>

- 국토안전관리원 : 관리원

<주요 용어>

- 통합경영정보관리 시스템 : ERP 시스템
- 근태(출장·휴가·휴직)관리 매뉴얼 : 근태관리 매뉴얼
- 2022년도 지출예산 집행지침 ~ 2024년도 지출예산 집행지침 : 통칭 '지출예산 집행지침'

1. 감사배경 및 목적

정부는 공공기관의 책임 경영과 투명성 강화¹⁾, 공정하고 깨끗한 행정을 120대 국정과제의 주요 골자로 제시하고 있으며, 국무조정실에서는 「2025년도 공직복무 관리 업무지침」을 통해 책임 있게 일하는 공직사회, 엄정한 복무기강 확립, 국민이 신뢰하는 공직사회, 공직자 사기진작을 추진목표로 정하고 공직기강 확립에 범정부적 노력을 기울이고 있다.

이러한 정부정책 기조에 따라 국토안전관리원(이하 ‘관리원’이라 함)에서는 기관의 업무별 주요리스크 및 고위험군 중점관리를 통해 내부통제를 강화²⁾하고, 반부패 및 청렴 정책을 추진하여 투명한 조직문화 구축에 힘쓰고 있다. 그러나 본사와 지역본부 간 내부통제에 대한 인식 차이, 복무규정³⁾과 실제 제도 운영에 대한 간극으로 인해 복무제도 운영 과정에서 일관성과 형평성 확보에 어려움이 수반되고 있는 실정이다.

이에 감사실에서는 관리원의 공직윤리 강화 및 청렴한 조직문화 조성 기조에 부응하여 복무규정 위반사례를 적발하고 제도운영상의 문제점을 점검함으로써 기관의 복무기강을 확립하고, 본사 및 5개 지역본부를 대상으로 복무관리 실태 및 내부통제 수준 등을 종합적으로 점검하여 조직 내 직원 간 또는 부서 간 형평성을 저해하고 갈등을 유발할 수 있는 요소를 식별·개선하기 위해 이번 감사를 시행하게 되었다.

1) 120대 국정과제 중 ‘15. 공공기관 혁신을 통해 질 높은 대국민 서비스 제공(기재부)’을 통해 공공기관을 효율화하고 재무건전성을 확보하며 공공기관의 자율·책임 경영 및 역량 강화 기대

2) 「2023년도 내부통제체계 구축 및 운영계획(안)」(국실-3787호, 2023.07.03.) 및

3) 관리원의 「인사규정」, 「인사규정 시행규칙」, 「근태관리 매뉴얼」 등 직원의 복무에 관련된 규정·지침·매뉴얼을 통칭

2. 감사범위 및 중점사항

이번 감사에서는 2022년 이후부터 2025년 2월까지 관리원 전체의 복무제도 운영관리 실태 전반과 「'24년 리스크 운영실태 점검 결과 보고」⁴⁾의 신규 발굴 리스크 중 발생 가능성이 높은 복무규율 위반 리스크를 중심으로 임직원의 근태(병가·공가·연차) 사용의 적정성 여부, 기관의 초과근무 및 보상휴가제도가 적정하게 운영되고 있는지 여부, 근무상황 확인을 위한 제도 및 시스템 마련 여부, 임직원 출장 시 여비 지급의 적정성 여부 등을 점검하여 규정 위반 여부를 확인하고 복무관련 관행, 제도적 문제점 파악 및 개선사항을 도출하는데 중점을 두었다.

[표 1] 감사 중점사항

구 분	주요 착안사항
위반사례 적발	- 초과근무(시간외, 휴일, 야간근무) 사용 현황 점검 - 병가, 공가 및 특별휴가 제도 이용의 적정성 확인 - 휴직제도 운용 및 관리의 적정성 점검
제도 개선	- 출입기록 관리 방안 마련 필요 - 장기연차 사용 시 관리의 적정성 여부 확인 - 재해보상 제도 운영의 적정성 점검
시스템 개선	- 병가 사용 최대일수 초과 시 시스템 통제 여부 확인 - 초과근무에 대한 보상(수당, 휴가) 산정의 적정성 여부 확인 - 초과근무 신청 시 근로기준법 준수 시스템 통제 여부 확인

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 감사 전반을 관리하는 감사반장을 중심으로 인사 업무 경험, IT 전공 감사 경험 등을 고려하여 착안사항에 따라 감사인의 주요 업무분장을 실시하여 관리원 복무제도 관련 규정 및 지침등을 확인한 후 해당 규정이 적법하고 일관성 있게 적용되고 있는지 확인하는 등의 예비조사(2025. 2. 10. ~ 2025. 2. 14.

4) 「2024년 KALIS 리스크(내부통제) 운영실태 점검 결과 보고 및 개선조치 요청」(내일-430, 2024.12.09.)에 따르면 2024년 KALIS 리스크 운영실태 점검 결과, 환경분석에 따른 취약분야를 기반으로 신규리스크(8개)를 발굴하고 그 중 복무규율 위반 리스크의 발생가능성이 8로 비교적 높은편에 해당되는 것으로 확인

공휴일 제외 총 5일)를 거쳐 2025년 2월 27일부터 같은 해 3월 20일까지 감사반장을 포함한 감사인원 7명을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

한정된 기간 내 실효성 있는 감사를 실시하기 위해 예비조사 기간 중 복무제도 운영 및 관리를 담당하는 업무부서의 담당자와의 세미나를 진행(2025. 2. 13.)하여 근무상황 확인 및 관리를 위한 기록장치 도입의 필요성, 근태(병가·공가·연차) 제도의 개선방향 및 복무관련 규정의 현행화 필요성 등에 대해 논의하고 제도 운영의 전반적 현황에 대해 청취하였다.

4. 감사결과 처리

감사실에서는 감사결과 확인된 사항과 관련하여 관련자 및 복무제도 업무담당부서인 [☐]실에게 확인서를 징구하고 의견을 회신 받았으며, 감사결과 전반적인 지적사항에 대한 질문·답변서로 복무 등에 대한 사항을 총괄하고 있는 [☐]본부장에게 감사사항에 대한 의견을 청취하였다.

그리고 2025년 4월 30일 [☐]본부장, [☐]실장, 복무담당자가 참석한 가운데 감사마감회의⁵⁾를 실시하고, 업무처리 경위 및 향후 처리 방향 등에 대해 논의하는 등 감사주요 지적사항에 대해 의견교환을 하였으며, 이후 지적사항에 대한 내부검토를 거쳐 2025년 5월 12일 감사심의위원회의 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

5) 감사마감회의 개요

- (일시/장소) 2025. 4. 30. / 본사 7층 감사장
- (참석자) [☐]본부장, [☐]실, 복무담당자, 감사반장, 감사인 6인
- (회의내용) 감사결과 주요 지적사항 및 조치 방향 설명 및 관련 업무 부서와의 의견 교환 등

II

감사대상 현황

1. 일반현황

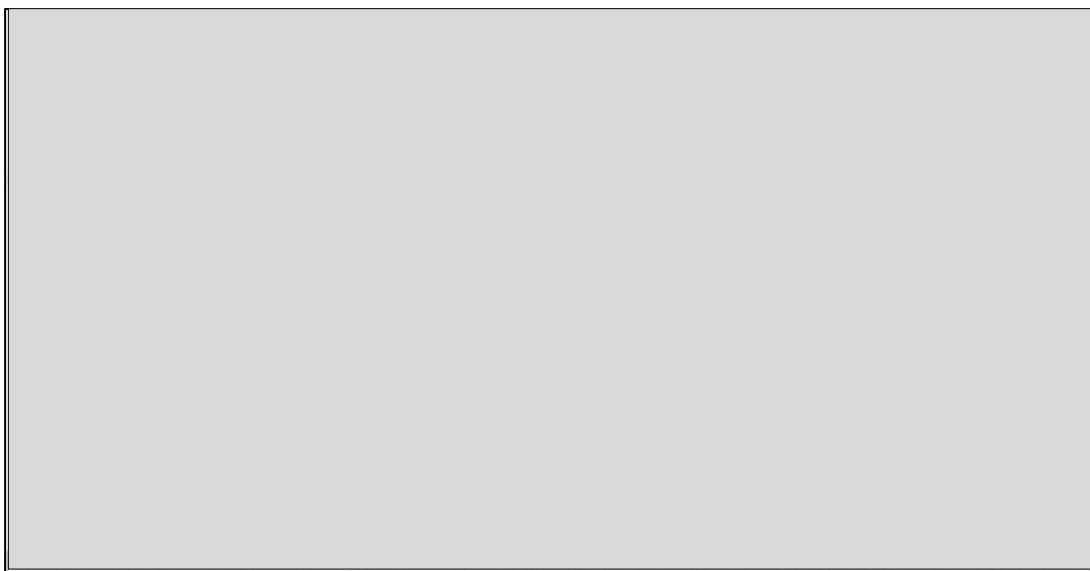
가. 기관의 설립근거 및 주요 업무

관리원은 「국토안전관리원법」에 따라 2020. 12. 10. 출범⁶⁾한 위탁집행형 준정부 기관으로 건설공사의 안전 및 품질관리, 시설물의 안전 및 유지관리, 지하안전관리와 그 밖에 이와 관련된 사업을 효율적으로 수행함으로써 국민의 안전 보장 및 복리증진에 기여함을 목적으로 하고 있으며 이에 따라 건설공사의 안전 및 품질관리에 관한 사업, 시설물의 안전 및 유지관리에 관한사업 및 지하안전 관리에 관한 사업 등을 수행하고 있다.

나. 조직 및 인력 현황

관리원은 2025년 2월 17일 감사일 기준으로 4실 5본부, 연구원, 교육원 및 5개 지역본부의 조직과 현원 1,076명⁷⁾의 인력으로 구성되어 있다.

[그림 1] 국토안전관리원 기구표



6) 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따라 1995. 1. 5. 설립된 한국시설안전공단이 한국건설관리공사와 통합하여 「국토안전관리원법」에 따라 2020. 12. 10. ‘국토안전관리원’으로 명칭이 변경됨

7) 기간제 근무 인력(위촉직, 체험형인턴, 채용형인턴)이 포함된 현원

Ⅲ

감사결과

1. 감사결과 총괄

이번 ‘복무제도 운영 및 관리실태 특정감사’ 결과 [표 2]와 같이 총 101건의 신분·행정 조치사항 및 1,415천원의 재무조치 사항이 확인되었다.

[표 2] 감사총괄 조치사항

(금액 단위 : 천원)

구분	합계			신분조치					재무조치	행정 조치		
	신분 조치	재무 조치	행정 조치	징계 (인원)	경고	주의	구두 경고	구두 주의	시정 (금액)	개선	통보	시정
합계	83	1,415	18	1	25	55	2	-	1,415	1	9	8

감사결과 확인된 문제점을 요약하면 다음과 같다.

① 직무외 병가 사용 부적정

- 병가 일수가 연간 누적 6일을 초과하는 경우 증빙서류를 첨부하여야 하고, 직무외 병가는 연 누계 60일 범위 내에서 허가하여야 하나, 누적 6일을 초과하였음에도 증빙서류를 첨부하지 않거나 연 누계 60일을 초과하여 직무외 병가를 사용한 사례 확인

※ 6일초과 직무외 병가 사용에 대한 증빙서류 소명과정 중 허위자료를 제출한 사례를 확인하고 이를 「감사규정 시행규칙」 [별표 3]에 따라 징계 처분 요구

② 공가 사용의 적정성

②-1. 근무지 이전 공가 사용 부적정

- 근무지 이전 공가 사용 시 발령일을 기준으로 전후 3일의 범위를 넘어 사용할 수 없으며 사용가능 일수 1일을 초과할 수 없음. 그런데 사용 가능 기간을 초과하거나 사용 기준 일수를 초과하여 사용한 사례 확인

②-2. 현혈공가 관리 미흡

- 현혈공가는 당일 현혈을 받기 위해 소요된 기간(시간) 만큼 근무지를 기준으로 승인받아야 하나 「인사규정」 및 「근태관리 매뉴얼」 등에 현혈공가에 대한 구체적 기준이 없어 현혈공가 사용에 있어 자의적 해석이나 운영상의 혼선이 발생할 우려가 있음

②-3. 건강검진 공가 사용의 부적정

- 건강검진 공가를 사용할 때에는 실제 검진 받는 일자를 공가로 승인받고 부득이하게 건강검진일이 변경되었을 때는 기존 공가일을 변경하여 재승인 받아야 함. 또한, 건강검진 결과에 대한 확진검사(재검사)는 기관의 의무 이해 사항이 아니므로 공가의 대상으로 볼 수 없음. 그런데 건강검진 공가일에 건강검진을 실시하지 않거나, 건강검진 공가를 중복으로 승인받아 사용하고, 확진검사(재검사)시 공가를 부여 받은 사례를 확인함. 또한 오기입 등의 사유로 건강검진 공가를 잘못 신청한 후 이를 인지하지 못하고 정정하지 않은 사례도 확인

③ 초과근무 및 보상휴가제도 운영의 적정성

③-1. 임원 및 연봉제 대상자에 대한 초과근무 보상휴가 지급 부적정

- 「공기업·준정부기관 예산편성지침」에서 임원 및 1·X급 등 상위직 관리자에 해당하는 자는 원칙적으로 초과근무 지급 대상에서 제외하도록 되어 있음. 그런데 초과근무 수당 지급 대상이 아닌 임직원이 초과근무 가산율이 적용된 보상휴가를 부여 받는 것으로 확인 됨

③-2. 시스템 내 초과근무에 따른 보상휴가 부여의 부적정

- 관리원은 초과근무 시 보수규정에 따라 수당을 지급하거나, 휴가로 신청할 경우 수당에 갈음하여 보상휴가를 부여하고 있으며, 「근로기준법」 제56조에 따라 가산율을 적용하고 있음. 그러나 ERP 시스템에서는 초과근무 보상휴가 산정 시 과다 또는 과소 부여 사례가 발생하고, 휴일 연장근무에 대한 별도 기준 없이 「근로기준법」 기준으로 산정되고 있음. 또한, 보상휴가 사용 단위가 30분으로 제한되어 잔여 시간이 발생하는 문제도 확인함

④ 근무상황 확인 등을 위한 관리 및 운영의 적정성

④-1. 휴일근무 관리방안 개선 필요

- 최근 5년간 관리원의 휴일근무 실적을 확인한 결과 2022년까지 증가하다 2023년부터 감소세로 전환되었으나, 개실은 타 부서 대비 최대 4배, 일부 직원은 평균 대비 13.6배의 높은 수행률을 보였음. 현재 ERP 시스템은 휴일근무 시 사전·사후로 근무 정보를 입력하고 이를 승인하는 구조이나 「인사규정」 제57조의 ‘부득이한 사유’ 요건 충족여부 및 실제 근무 내역을 확인하는데 한계가 있는 것으로 확인

④-2. 근무상황 확인을 위한 복무관리 소홀

- 최근 3년간 관리원 직원의 30%가 유연근무를 시행중이고, 평균 휴일근무 일수가 1,000일을 초과하는 상황에서 휴일근무 및 유연근무 근로자의 근무상황을 실질적으로 파악하기 어려운 상황이며, 근무상황 총괄 관리부서에서 이를 개선하려는 노력이 필요함

⑤ 기타사항

⑤-1. 일비 및 위험관리비 등 여비 과다 지급 및 관리 소홀

- 최근 3년간 임직원의 국내 출장여비 지급 내역을 확인한 결과, 일비 증액기준 미준수, 일비·식비 산정오류, 위험관리비 지급기준 미준수 및 산정 오류, 출장 취소에 따른 미반납 등으로 총 1,415천원의 여비 및 위험관리비가 과다지급된 사실을 확인

⑤-2. 휴직 전 복무관리 교육 운영 미흡

- 「인사규정」 제102조에 따라 인사담당부서의 장은 휴직자가 휴직하기 전 복무관리 교육을 실시하여야 하나 최근 3년간 교육 미이행 건수가 전체 교육 대상의 34%에 달하는 것을 확인

⑤-3. 저축연차 부여 및 관리 미흡

- 최근 3년간 관리원 직원에게 부여된 연차, 소진연차 및 저축연차의 현황을 검토한 결과 저축연차가 실제 이월·저축 가능한 연차 보다 과다하게 부여된 사례를 확인하였음

이에 대하여 ㉔실장에게 직무외 병가 사용 부적정에 대하여 ① 연간 누적 6일 초과 직무외 병가를 사용하고 증빙서류를 미첨부한 관련자를 주의 조치하고, 증빙서류 제출이 불가능한 관련자에게 경고 조치 및 초과분 병가내역에 대한 연차 회수 조치하는 한편 연간 60일 초과 직무외 병가 사용 관련자 및 이를 승인한 관련자에게 주의 조치 및 초과 사용분에 대해 연차 회수조치 하도록 하고, 해당 감사 중 사실을 은폐할 목적으로 허위 자료를 제출한 관련자 1인을 징계 하도록 요구하였다.

그리고 공가 사용의 적정성과 관련하여 ② 근무지 이전 공가를 사용하며 사용 가능 기간 및 일수를 초과하여 사용한 관련자에게 주의 조치하고, 사용기준 일수를 초과하거나 사용 가능 기간을 경과하여 사용한 공가 일수에 대해 연차를 회수 하도록 하며, 현혈공가가 본래의 취지대로 운영될 수 있도록 현혈공가의 승인대상을 명확히 하는 등의 방안을 마련하고, 건강검진 공가를 목적외로 사용한 관련자, 건강검진 공가를 중복으로 사용한 관련자에게 경고 조치하는 한편 건강검진 공가 대상이 아님에도 공가를 사용하거나 공가 신청일을 잘못 기재하여 사용한 관련자에게 주의 조치하고 부당하게 사용한 공가를 연차로 회수하도록 조치 요구하였다.

초과근무 및 보상휴가제 운영의 적정성 부분과 관련하여 ㉔실장은 ③ 보상휴가 대상이 아닌 임직원을 초과근무 가산율이 적용되는 보상휴가 부여대상에서 제외하는 방안을 마련하고, ERP 시스템에서 보상휴가를 과다·과소 지급하지 않고 적절한 기준에 따라 부여할 수 있는 방안을 마련하기 바라며, 「근로기준법」과 불일치하는 휴일 연장근무 관련 제규정을 관련 법령에 부합하도록 재정비하는 한편 잔여 보상휴가에 대해 직원들이 적절히 사용 할 수 있는 방안을 마련하도록 통보하였다.

또한 근무상황 확인 등을 위한 관리 및 운영과 관련된 감사결과에 대해 ④ 각 부서 관리자들이 휴일근무의 불가피성을 확인하고 관리할 수 있도록 휴일근무 계획 및 실적 확인 절차를 보완하는 등의 방안을 마련하고, 각 부서의 장이 휴일 및 유연근무를 신청한 직원의 근무 상황을 확인할 수 있는 방안을 마련하도록 요구하였다.

마지막으로 ⑤ 과다지급 된 여비 및 위험관리비를 회수하고 임직원을 대상으로 여비업무 처리 기준에 대한 안내 및 교육을 철저히 하며, 향후 휴직 전 복무관리 교육 관련 업무를 철저히 하고 휴직 전 복무관리 교육 업무를 소홀히 한 관련자에게 구두경고 조치하고 저축연차가 초과부여 되지 않도록 조치하는 한편 초과 부여된 저축연차에 대해 회수하도록 통보하였다.

[표 3] 처분요구 일람표

일련번호	소관부서	처분요구 종류	제 목	(인원, 금액)
1	대실	징계 1 경고11 주의40 시정 3	직무외 병가 사용 부적정	52명
2	대실	주의6 시정1	근무지 이전 공가사용 부적정	6명
3	대실	통보 1	헌혈공가 관리 미흡	-
4	대실	경고14 주의 9 시정 2	건강검진 공가 사용의 부적정	23명
5	대실	통보1	임원 및 연봉제 대상자에 대한 초과근무 보상휴가 지급 부적정	-
6	대실	개선1 통보2	시스템 내 초과근무에 따른 보상휴가 부여의 부적정	-
7	대실	통보1	휴일근무 관리방안 개선 필요	-
8	대실	통보1	근무상황 확인을 위한 복무관리 소홀	-
9	대실	시정1 통보1	일비 및 위험관리비 등 여비 과다지급 및 관리소홀	1,415천원
10	대실	통보1 구두경고2	휴직 전 복무관리 교육 운영 미흡	2명
11	대실	통보1 시정1	저축연차 부여 및 관리 미흡	-

2. 직무외 병가 사용 부적정

가. 업무개요

관리원은 직원의 근무조건 및 복무에 관한 사항을 규정함으로써 복무기강 확립과 조직운영의 효율성을 제고하고자, 「인사규정」 제6장 복무를 제정하여 운영하고 있으며, 동 규정에서는 근무시간, 유연근무, 휴가 및 병가 등의 사항을 포함하여 직원의 근무와 관련된 기본적인 복무사항을 명시하고 있고, 특히 병가 제도의 경우 업무수행이 곤란한 건강상 사유가 발생한 경우를 고려하여 직무내 병가와 직무외 병가로 구분하여 운영하고 있다.

나. 관계규정 및 판단기준

「인사규정」 제65조에서 직무외 병가와 관련하여 제2항 ‘연 누계 60일의 범위 내에서 병가를 허가’ 할 수 있고, 제3항 ‘병가일수가 연간 누적 6일을 초과하는 경우에는 증빙서류를 첨부하여야 한다’ 고 규정하고 있다.

「근태관리 매뉴얼」에는 질병 또는 부상으로 인하여 출근이 불가능할 경우와 감염병에 걸려 그 직원의 출근이 다른 직원의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때 60일 범위 안에서 승인하게 되어있고 병가 사용시 토·공휴일을 포함한 합산이 30일을 넘으면 그 병가 일수에 토요일과 공휴일을 산입하여야 한다고 명시⁸⁾하고 있다. 또한 병가 운영방법은 ‘연간 누적 6일을 초과하게 되는 경우에는 병가 신청시 증빙서류를 제출하여야 하며 증빙서류 제출이 불가능한 경우, 연차 휴가로 신청·사용 후 증빙서류를 첨부하여 병가로 변경할 수 있음’ 과 ‘증빙서류를 제출하지 못하는 경우에는 연차 활용’ 에 대해 명시하고 있다. 따라서 직무 외

8) 「근태(출장·휴가·휴직)관리 매뉴얼」 - 2. 휴가제도의 운영 - 휴가일수의 계산: 휴가일수 산정은 공휴일과 토요일은 제외하며, 다만, 연차를 제외한 각 휴가별(병가, 유산·사산휴가 등) 휴가기간의 사용일수(토·공휴일 포함)의 합산이 30일이 넘으면 그 휴가일수에 토요일과 공휴일을 산입함

병가는 연 누계 60일 범위 내에서 6일을 초과하게 되는 경우 병가 신청시 증빙 서류를 첨부하여야 한다.

「감사규정 시행규칙」 [별표 3] 감사결과에 대한 조치 기준에서 사실을 은폐할 목적으로 허위의 자료를 제출하거나 거짓 진술을 하는 경우 징계로 구분하고 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사 기간 중 2022년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 3년간 관리원 직원의 직무외 병가 사용을 조사한 결과, [표 4]와 같이 2022년 830명, 2023년 841명, 2024년 809명의 각각 평균 4.67일, 4.07일, 3.77일을 사용하여 점진적으로 감소하고 있으며, 이는 코로나에 따른 직무외 병가 사용 감소로 보인다. 이에 따라 3년간 총 병가에 따른 공백 인원은 43.06명이다.

[표 4] 직무외 병가 사용 현황

구분	신청인원(명)	병가사용(일)	신청인원 당 평균사용 일수(일/명)	병가 사용에 따른 연간 공백 인원(명)
2022년	830	3,877	4.67	16.15
2023년	841	3,420.3	4.07	14.25
2024년	809	3,038.6	3.77	12.66

• 출처 : ERP 내 근무상황부 직무외 병가 신청내역(2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 재구성

토목 X급 AQ 외 37인은 6일을 초과하여 직무외 병가를 사용하였음에도 [별표 1]과 같이 증빙서류를 첨부하지 않고 병가를 사용한 내역이 430.5시간 89건 확인⁹⁾되었고, 또한 토목 X급 AW 등 12인은 감사기간 중 해당 병가일에 대하여 병원 등 방문 기록, 진료확인서 및 소견서 등을 점검한 결과 [별표 2]와 같이 84.42시간 22건에 대해 단순 가료 등의 사유로 증빙서류 제출이 불가능한 내역이 조사되었다.

9) 감사기간 중 해당 병가일에 대하여 병원 등 방문 기록, 진료확인서 및 소견서 등의 내역에 대해 확인이 됨에 따라 병가의 목적에 부합하도록 사용하였음을 확인함

직무외 병가는 60일 범위 내에서 허가를 하여야 하지만 토목 X급 AE의 경우 [표 5]와 같이 총 사용일이 65일로 5일을 초과하여 사용 하였으며, AE의 직무외 병가 승인권자인 토목 X급 AR는 60일을 초과하여 직무외 병가를 사용하고자 함에도 불구하고 허가 및 승인하였다. 또한, 토목 X급 AE의 경우 시작일시 및 종료일시를 보면 2024년 9월 2일부터 11월 26일까지 연속적인¹⁰⁾ 병가임에도 불구하고 3번으로 나누어 상신하였으며, 근태매뉴얼에 따라 병가일수를 재계산한다면 총 90일로 산정¹¹⁾된다.

[표 5] 직무외 병가 사용 내역

근태구분	시작일시	종료일시	일수(일)	내용
직무외 병가	2024년 6월 27일	2024년 6월 27일	1	병원진료
직무외 병가	2024년 7월 29일	2024년 7월 29일	1	적합성 검사
직무외 병가	2024년 8월 8일	2024년 8월 8일	1	위내시경 검사
직무외 병가	2024년 8월 20일	2024년 8월 20일	1	병원진료(혈액교차 검사)
직무외 병가	2024년 9월 2일	2024년 9월 30일	19	수술 및 가료
직무외 병가	2024년 10월 2일	2024년 10월 30일	21	수술 후 가료
직무외 병가	2024년 10월 31일	2024년 11월 26일	21	수술 후 가료
합 계			65	-

토목 X급 AL은 [표 6]과 같이 감사기간 중 증빙서류를 첨부하지 않고 6일을 초과한 4건의 병가에 대해 소명자료 제출 및 검토 과정¹²⁾에서 허위자료를 제출한 사실을 확인하였다. 과거 타 직무외 병가 및 자녀돌봄휴가에서 등 ERP에 상신한 총 2개의 진료확인서¹³⁾, 자녀의 처방전¹⁴⁾의 원본으로 PPT를 활용하여 발병일, 초진년월일, 발행일 등 원본에 대한 내용을 수정 및 삭제하여 허위 자료를 제출하였다.

10) 2024년 10월 1일은 국군의 날 임시공휴일로 지정되었으며, 그에따라 9월 2일부터 11월 26일까지 출근일수는 0일임

11) AE은 병가일수 계산 기준에 대해 인지하지 못하였고, 간 이식 수술 후 복귀 시점 판단이 어려워 수술 후 월 1회 정기검사를 통해 몸 상태를 확인하고, 그에따라 회사에 복귀할 수 있는 시점을 결정하고자 하여 분할로 병가를 사용하였다고 답변함. 또한, 수술 후 회복이 더더 일상생활 및 업무 복귀에 생각보다 많은 기간이 필요하여 병가를 초과하여 사용하게 되었다고 답변함

12) (소명 요청) 감사실 → AL, 2025.3.10., (소명자료 제출) AL → 감사실, 2025.3.12.

13) 2022년 10월 14일, 2022년 11월 22일, 2022년 12월 7일에 총 2개의 진료확인서 원본으로 허위작성 자료로 활용

14) 2022년 11월 11일 처방전의 경우 자녀돌봄휴가의 증빙서류로 비오플-6세미만, 맥시부펜시럽 등 성인에게 처방하지 않는 처방전을 활용

[표 6] AL의 증빙서류 미첨부 병가사용 내역 및 소명자료 조작 내역

순번	일시	병가시간	내역	조작 내역
1	2022년 10월 14일	300	병원진료 (치과 및 정형외과 진료)	'23.10.27. 병가 당시 제출한 진료 확인서를 진료기간, 영수증번호에 대해 삭제 및 수정
2	2022년 11월 11일	240	병원진료(감기몸살 악화로 인한 수액 접종 후 가료)	'23.2.23. 자녀돌봄휴가 당시 제출한 처방전 교부번호, 병원 명칭, 성명, 주민등록번호 등 수정함
3	2022년 11월 22일	300	병원진료 (치과 및 정형외과 진료)	'23.10.27. 병가 당시 제출한 진료 확인서를 진료기간, 영수증번호에 대해 삭제 및 수정
4	2022년 12월 7일	300	병원진료 (치과 및 정형외과 진료)	'22.12.21. 병가 당시 제출한 진료 확인서를 발병일, 초진년월일 발행일에 대해 삭제 및 수정

관련자 의견 검토 건축X급 AT은 코로나 등 확산되어 의도치 않은 병가를 사용했고 국가적 비상사태라는 특수한 상황을 고려하여 병가 6일 초과에 따른 증빙 서류확인이 필요하다고 답변하였으나, 「인사규정」에서 정하고 있는 60일 범위 내에서 국가적 비상사태인 코로나19에 따른 직무외 병가는 사용 가능하며, ‘의도치 않은 병가 사용’이라는 것만으로 증빙서류를 첨부 하지 않는 것에 대해 정당화 되기 어렵다. 또한 코로나19와 그 이후의 직무외 병가를 활용함에 있어 진료 기관에서 진료확인서 등 발급이 가능한 점을 고려할 때, 증빙서류를 제출하지 않는 사유에 대해 관련자의 주장을 받아들이기 곤란하다.

토목X급 AY는 「인사규정」에는 ‘언제’ (병가 사용시, 병가 사용 후 몇일 이내 등)까지 제출하여야 하는지에 대해서는 규정하지 않고 있으며 비록 감사 시작 후이긴 하나 병가 사용에 대한 증빙을 첨부하여 2025년 3월 10일에 보고를 완료하였다고 답하였다. 그러나, 근태매뉴얼에 따르면 병가 사용에 대해 ‘증빙서류를 제출하지 못하는 경우 연차휴가로 신청·사용 후 증빙서류를 첨부하여 병가로 변경 할 수 있다’ 및 ‘증빙서류를 제출하지 못하는 경우에는 연차를 활용’ 이라고

명시하고 있어, 사후 제출을 원칙적으로 허용하는 것이 아니라, 병가는 사전 증빙 제출이 가능한 경우에 한해 사용하도록 하고 있다. 또한 AY는 복무제도 운영 및 관리실태 특정감사 실시 통보 문서를 2025년 2월 25일에 열람하였음에도 별다른 조치를 하지 않았고 소명을 요청한 2025년 3월 10일이 되어서야 약 2년 5개월 후인 2025년 3월 10일에 전 부서장에게 메모보고를 하였다. 이 보고는 관련자가 2024년 1월자로 부서 이동하기 전까지도 별다른 조치를 하지 않았던 상황에서 이루어진 것으로 감사 대응 차원에서 사후적으로 보고한 것이며, 규정에는 ‘언제’의 시간적 기한이 정해지지 않았다는 이유만으로 감사 대응적 사후 보고가 정당화되기는 어렵고 소명 요청이 없었더라면 보고 자체도 이루어지지 않았을 가능성이 있는바 관련자의 의견을 받아들이기 곤란하다.

토목X급 AU은 극심한 감기몸살로 인해 타인이 기안할 수 밖에 없었던 상황(출근 불가능)이었으며, 이틀(2024년 7월 29일) 전 병원 방문하여 약을 복용하고 있었고, 감기 몸살로 인한 가료가 맞으므로 병가 사용이 가능하다고 판단하였다. 또한 병가 6일을 초과, 증빙 누락 시 인사부서 담당자로하여금 증빙 요청이 오는 시스템으로 오해하고 있어서 병가일수가 6일을 초과하였음을 인지하지 못하였고, 사후적으로 인사부서에서 이에 대한 증빙 보완요청이 없었고, 이에 대한 본인의 대처 또한 미흡했던 것으로 보인다. 본인의 극심한 감기몸살은 임원이 아니더라도 의사의 가료 소견이 들어간 진단서 발급이 가능할 것이라고 이해하고 있었으나, 담당의사로부터 감기몸살은 진단서에 약을 처방했다는 내용만 작성 가능하다는 의견을 청취하였다. 감사실에서 요청한 7월 31일은 병원진료가 아닌 가료(질병)로 7월 29일 처방된 처방약 복용기간(4일) 이내였음을 참작하여 주시기 바란다고 답하였으나, 근태매뉴얼의 병가 운영방법은 ‘연간 누적 6일을 초과하게 되는 경우에는 병가 신청시 증빙서류를 제출하여야 하며 증빙서류 제출이 불가능한 경우,

연차휴가로 신청·사용 후 증빙서류를 첨부하여 병가로 변경할수 있다’ 와 ‘증빙서류를 제출하지 못하는 경우에는 연차를 활용’ 이라고 명시 되어있다. 토목X급 AU은 해당 7월 31일의 경우 극심한 감기몸살로 인해 가료가 필요하다고 판단하여 직무외 병가를 사용하였으나 우선적 연차휴가를 활용하고 가료 후에 증빙서류를 첨부하여 병가를 사용하는 것이 올바른 절차이며, 해당 7월 31일은 증빙서류가 없는 바 병가사용이 아닌 연차를 활용하여야 하는 경우로 관련자의 의견을 받아들이기 곤란하다.

토목X급 AR는 토목X급 AE이 위독하신 아버님의 건강을 회복시키기 위해 본인의 간을 이식하고자 하며, 직계가족이 생명을 다투는 위급하고 특별한 상황에서 장기간 직무 외 병가를 사용할 수 밖에 없다고 판단하였으며, 이러한 위급성과 긴급성을 고려하여 토목X급 AE에게 병가 결재를 올리기 전 근태와 관련된 규정, 규칙 등에서 사용가능 일수를 파악하여 가용일수 이내로 사용하도록 수차례에 걸쳐 구두로 지시하였으며, 당시 AE은 결재를 상신하는 과정에서 충분히 확인 절차를 밟았다고 보고하였기에 결재를 승인하였다고 답하였다. 당시 직계가족의 생명을 다투는 위급성과 긴급성에 대해 충분히 공감하나 「인사규정」에서 정하고 있는 병가 사용 기준에 대해서 토목X급 AR는 총 65일간 모든 병가를 직접 승인한 것으로 확인되고, 가용일수 이내 사용을 지시했다고 하였으나, 실제 병가 누적일수를 정량적으로 확인하지 않은채 병가를 승인한 점과 단순 구두 지시만으로 해당 규정을 준수하였다고 보기 어렵다. 관리자가 모든 팀원의 병가를 세부적으로 확인하기가 어렵다고 할 수 있으나, 해당 팀의 인원이 소규모(X인)라는 점과 장기간 병가 사용이라는 특수성을 고려할 때, 실제 병가 사용 일수가 규정 범위를 초과하지 않도록 확인하고 승인하여야 했기에 관련자의 의견을 받아들이기 곤란하다.

이외 AO 등은 규정을 다시 한번 숙지하고 향후 동일한 실수가 발생하지 않도록 규정을 철저히 준수하고, 증빙서류 제출 등 절차를 성실히 이행할 것이라고 답하였다.

조치할 사항 대실장은

- ① 누적 6일 초과하는 직무 외 병가에 대해 증빙서류 미첨부한 관련자 38명에게 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

가다본부 라실 위촉X급 AP

가라본부 마실 특정기능직 AM(현 가바본부 마실)

가나본부 다실 특정기능직 AJ

가바본부 사실 토목X급 AH

나다본부 아실 행정X급 AG

가라본부 마실실 토목X급 AF

(현 나라본부 차실 토목X급)

가라본부 나마단 카실 토목X급 BQ

(현 가라본부 마실 토목X급)

나다본부 자실 토목X급 BW

나자원 타실 전문X급 BD(현 나자본부 하실)

나자원 파실 행정X급 BG

다가본부 갯실 건축X급 BK(현 다라본부 관실)

가라본부 마실 토목X급 BM(현 토목X급)

가라본부 귀실 토목X급 CQ

(현 다마본부 글실 토목X급)

다라본부 관실 건축X급 CW

다가본부 감실 건축X급 CR(현 라가본부 금실)

가다본부 라실 건축X급 CT

라나지사 답실 건축X급 AO

(현 라마본부 닷실 건축X급)

가라본부 귀실 토목X급 AQ(현 토목X급)

가바본부 높실 건축X급 CD(현 가라본부 단실)

가라본부 답실 토목X급 CF(가라본부 귀실)

가라본부 귀실 토목X급 CG(현 라가본부 금실)

라자본부 대실 토목X급 CH

가나본부 도실 행정X급 CK

가나본부 동실 행정X급 CM

가라본부 나머지 단 가실 토목 X급 AY(현 가라본부 뒤실)

다라본부 끝실 토목X급 CN

(현 나라본부 말실 토목X급)

가다본부 명사무국 건축X급 CZ

나사원 화실 행정X급 CX

다마본부 명실 행정X급 DQ

(현 가다본부 목사무국)

다라본부 바가단 토목X급 DW(현 나다본부 아실)

나다본부 문실 공업X급 DE

마나지사 미실 토목X급 DR(현 가마본부 자실)

나자본부 해실 행정X급 DT(현 가마본부 바실)

나자본부 하실 X급 DY

나다본부 문실 X급 DU

다바본부 만실 토목X급 DO

(현 라바본부 닳실 토목X급)

가다본부 일반X급 DP(현 가라본부)

나라본부 말실 일반X급 DA(현 바자본부 일반X급)

② 누적 6일 초과하는 직무 외 병가에 대해 증빙서류 미첨부하고 실제 진료기관 방문내역이 확인되지 않는 관련자 11명에게 ‘경고’ 조치하시기 바라며, 근태매뉴얼에 명시된 내용과 같이 증빙서류를 제출하여야 함에도 제출하지 못한 직무외병가 내역에 대해 연차에서 공제하시기 바랍니다. (경고, 시정)

[관련자]

나자본부 하실 토목X급 DS

라가본부 굼실 건축X급 AT(현 바차실 사실)

바자본부 뽀실 토목X급 DF(현 바자본부 보실)

라바본부 닳실 건축X급 DG

(현 바카원 뽁실 건축X급)

가다본부 마타실 건축X급 DH(현 가다본부 문실)

가다본부 뽀실 건축X급 DJ

다바본부 미실 토목X급 AW

나자본부 상실 공업X급 DK

라가본부 굼실 토목X급 AU

라바본부 닳실 건축X급 DL(현 나자본부 미실)

다바본부 비실 토목X급 DZ

③ 또한, 연간 60일 초과 직무외 병가를 사용한 관련자 1인에게 ‘주의’ 조치하시고 초과 사용분에 대해 연차를 회수하시기 바라며, 이를 승인한 관련자 1인에게 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (주의, 시정)

[관련자]

내다본부 자실 토목 X급 AE(현 바자본부 서실)

내다본부 자실 토목 X급 AR

④ 누적 6일 초과하는 직무 외 병가에 대해 증빙서류 미첨부하고 실제 진료기관 방문내역이 확인되지 않는 소명자료를 허위로 작성 및 제출한 관련자에게 ‘징계’ 조치 및 근태매뉴얼에 명시된 내용과 같이 증빙서류를 제출하여야 함에도 제출하지 못한 직무외 병가 내역에 대해 연차에서 회수하시기 바랍니다. (징계, 시정)

[관련자]

개라본부 귀실 토목 X급 AL

3. 근무지 이전 공가사용 부적정

가. 업무개요

관리원의 「인사규정」 제59조에 의하면 직원의 휴가는 연차휴가·보상휴가·공가·병가 및 특별휴가(제67조부터 제76조까지에 따른 휴가를 말한다)로 구분하며, 지급 대상 및 기준에 따라 부여하도록 정하고 있다.

나. 관계규정 및 판단기준

관리원 「인사규정」 제66조 제7호에 의하면 직원이 원격지로 전보 발령을 받고 부임할 때는 발령일 전후 3일 중 1일의 공가를 부여하도록 되어 있다. 따라서 원격지로의 발령을 받은 직원은 발령일을 기준으로 전후 3일의 범위를 넘어선 기간에 공가를 사용할 수 없으며, 해당 공가의 사용 가능 일수는 1일을 초과할 수 없다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 기준 일수를 초과하여 사용한 경우

☐☐본부 일반 X급 DX(현 ☐☐본부)은 [표 7]과 같이 2023년 2월 13일 영남지사에서 ☐☐원으로서의 발령에 따라 2023년 2월 8일부터 2023년 2월 16일까지의 기간 중 근무지 이전 공가 1일을 사용할 수 있었으나 2023년 2월 9일과 10일 총 2일의 근무지 이전 공가를 사용하여 기준 일수를 초과하였다.

[표 7] 근무지 이전 공가 기준일수 초과 사용 내역

순번	부서	성명	발령일	실제 사용일	사용 일수	초과 일수
1	☐☐본부	DX	2023. 2. 13.	2023. 2. 9. ~ 2023. 2. 10.	2	1

• 자료: ERP 통계자료 재구성

(2) 기준 범위를 초과하여 사용한 경우

배자본부 서실 X급 DC, 내다본부 아실 X급 DV(현 가다본부 도실), 대바본부 글실 X급 DB은 [표 8]와 같이 발령일을 기준으로 사용 가능 기간이 경과하여 근무지 이전 공가를 사용할 수 없음에도 근무지 이전 공가를 사용하였다.

또한, 배자본부 서실 X급 DN(현 X급), X급 DM(현 X급)은 [표 8]과 같이 발령일을 기준으로 2023년 11월 20일과 21일 총 2일의 근무지 이전 공가를 사용하여 사용 가능 기간을 경과하였을 뿐만 아니라 기준 일수를 초과하였다.

[표 8] 근무지 이전 공가 기준범위 초과 사용 내역

순번	부서	성명	발령일	사용 가능 기간	실제 사용일	기준 위반 공가 일수
1	배자본부 서실	DC	2023. 8. 1.	2023. 7. 27. ~ 2023. 8. 4.	2023. 9. 27.(1일)	1일
2	내다본부 아실	DV	2023. 9. 1.	2023. 8. 29. ~ 2023. 9. 6.	2023. 10. 24.(1일)	1일
3	대바본부 글실	DB	2024. 1. 1.	2023. 12. 27. ~ 2024. 1. 4.	2024. 1. 5.(1일)	1일
4	배자본부 서실	DN	2023. 8. 1.	2023. 7. 27. ~ 2023. 8. 4.	2023. 11. 20. ~ 2023. 11. 21.(2일)	2일
5	배자본부 서실	DM	2023. 8. 1.	2023. 7. 27. ~ 2023. 8. 4.	2023. 11. 20. ~ 2023. 11. 21.(2일)	2일

• 자료: ERP 통계자료 재구성

관련자 의견 검토 관련자 DX은 향후에는 개정된 규정 내용을 숙지하여 동일한 일이 발생하지 않도록 유의하겠다는 의견을 제시하였다. 다만, 인사 예정 명령을 2023년 1월 27일에 갑작스럽게 통보받아 진주 거주지를 구하지 못한 상황에서 기 예정된 관내 행사 일정 및 사업 현장 이전 설명회 등으로 당시 00 거주지 및 사무실 집기를 공가 신청일인 2023년 2월 9일에 정리 및 송달, 다음날인 2월 10일 진주로 이동하여 진주 사무실과 거주지 짐정리를 하였고, 규정이 개정된 것을 모르고 업무수행이 어렵다는 생각에 공가 2일을 신청, 13일부터 차질 없이 업무를 수행하기 위해 9일과 10일 모두 사무실 짐정리 등을 실시하였으므로 정상

참작을 요청하였다. 그러나 규정 개정이 이루어진 시점으로부터 2개월이 경과 되었으며, 공가 사용 전 관련 규정을 확인하지 않은 점, 업무 수행을 위한 짐정리를 위해 2일을 사용하였더라도 규정상 1일을 초과한 점은 부인하기 어렵고, 초과하는 일수에 대해서는 연차를 활용하는 등 대체 수단이 있었다는 점을 고려하면 위 의견은 받아들이기 어렵다.

관련자 DN, DM은 공가 사용 시간에 대해 1일로 규정된 것을 1박 2일로 잘못 인지하였으며, 앞으로는 이러한 실수를 반복하지 않도록 관련 규정을 철저히 숙지할 것이며, 다만 발령일로부터 3일 전후로 공가를 사용해야 하는 규정에도 불구하고, 거주 중인 집의 전세계약 조건으로 해당 날짜에 맞추어 공가를 사용하는 것이 불가능하였다는 의견을 제시하였다. 그러나 공가 사용 전 관련 규정을 확인하지 않은 점, 규정상 예외 사항에 대해 정함이 없어 임의로 지정한 일자에 사용할 수 없으므로 사용한 근무지 이전 공가의 정당성을 인정하기에는 어렵다.

관련자 DC은 00 거주지 전세 만기 날짜가 12월이었고, 00 거주지 전세를 구하지 못해 이사 날짜를 많이 앞당기는 것이 불가하여 사용 가능 기간에 공가를 신청하지 못하게 되었으며, 사업책임자로서 출장 기간 중 이석 시 현장 일정이 중지가 되고 휴일 근무도 반복적으로 수행할 정도로 일정의 여유가 없었으며, 추석 연휴 기간 동안 00지사로 차량 입고를 하여야 했기 때문에 그 일정에 맞추어 이사를 실시하였다는 의견을 제시하였다. 그러나 규정상 예외 사항에 대해 정함이 없어 사용 가능 기간 이외에 임의로 지정한 일자에 근무지 이전 공가를 사용할 수 없으므로 위 의견은 받아들이기 어렵다.

관련자 DV은 규정 개정 내용을 숙지하지 못하여 발생한 것이라는 의견을 제시하였으며, 관련자 DB은 1월 1일 발령일이 공휴일임에 따라 1월 2일 부임일 기준

으로 3일을 적용하여 공가를 사용하였으며 발령일이 휴일인 경우 부임일 기준으로 적용하는 규정 개정이 필요하고, 지역 간 근무지 이전의 경우 발령일 기준 전후 3일은 이사 일정 등으로 인해 축박하므로 전후 5일로 확대하면 좋을 것 같다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ㉠실장은

① 근무지 이전 공가의 사용일수와 사용기간을 위반한 관련자 6인에 대하여 ‘주의’ 조치하시고 (주의)

② 기준 위반 공가 일수만큼회수 조치하시기 바랍니다. (시정)

[관련자]

㉠㉡본부 ㉢실 토목X급 DM(현 토목X급)

㉠㉡본부 ㉢실 토목X급 DN(현 토목X급)

㉡㉠본부 ㉣실 토목X급 DB

㉠㉡본부 ㉢실 토목X급 DC

㉡㉡본부 ㉣실 행정X급 DV(현 ㉡㉡본부 ㉣실 행정X급)

㉠㉡본부 일반X급 DX(현 ㉡㉡본부 일반X급)

4. 헌혈공가 관리 미흡

가. 업무개요

관리원의 「인사규정」 제66조제6호에 의하면 「혈액관리법」에 따라 헌혈에 참가 할 때에는 실제로 필요한 기간을 공가로 부여하도록 정하고 있고, ☐실은 「직제규정 시행규칙」 제7조제2항제3호에 따라 관리원 직원의 복무관련 업무를 담당하고 있다.

나. 관계규정 및 판단기준

직원의 휴가는 직원의 신청 등에 의해 일정 기간동안 출근의 의무를 면제하여 주는 것으로, 관리원 직원의 휴가는 「인사규정」 제59조에 따라 연차휴가·보상휴가·공가·병가 및 특별휴가로 구분되며 동규정 제66조에 따라 직원이 공가를 신청할 때에는 해당 공가사유의 실제 필요한 기간을 부여한다.

따라서 인사규정 제66조제6호에서 규정하고 있는 ‘「혈액관리법」에 따라 헌혈에 참가 할 때’ (이하 ‘헌혈공가’ 라 함)에는 당일 헌혈을 받기 위해 소요된 시간(시간)에 대해 직접 필요한 시간¹⁵⁾만큼 공가를 승인받아야 한다. 그리고 공가가 출근의 의무가 전제되는 근무시간 중에 사용이 가능한 만큼 헌혈공가도 근무지를 기준으로 승인 받아야 하고, 이는 사전에 건강이상·약물복용 등의 사유로 헌혈이 거부될 것이라고 예상하지 못하는 상황에 의해 헌혈이 거부 되었을 경우에도 동일하게 적용된다.¹⁶⁾

15) 통상적으로 헌혈에 필요한 직접 필요한 시간은 헌혈기관 방문에 필요한 왕복 이동시간·검사·채혈·회복 등에 소요된 시간을 의미한다.

16) 「근태(출장·휴가·휴직)관리 매뉴얼」 (☐실-6177, 2022.09.22.) II-3-다 (3)공가관련 Q&A 참조

다. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사 기간 중 2022년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 3년간 관리원 직원의 헌혈 공가 처리시간을 조사한 결과, [표 9]과 같이 133명의 직원¹⁷⁾이 245차례, 총 996.5시간의 헌혈공가를 신청하였으며, 헌혈 공가 1회 당 평균 약 4시간을 사용하였다.

[표 9] 헌혈공가 사용 현황

구분	신청인원	근무지 헌혈		원거리(근무지외) 헌혈		계	
		신청수	신청시간	신청수	신청시간	신청수	신청시간
2022년	49	42	143.5	24	161.5	66	305
2023년	55	66	230.5	37	159	103	389.5
2024년	29	51	194.5	25	107.5	76	302
계	133	159	568.5	86	428	245	996.5

• 출처 : ERP 내 근무상황부 헌혈공가 신청내역(2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 재구성

헌혈공가 사용현황은 근무지 헌혈과 원거리 헌혈(이하 ‘근무지외 헌혈’이라 함)로 구분¹⁸⁾하였으며 근무지 헌혈은 159건을 신청하여 568.5시간을 사용하였고, 근무지외 헌혈은 86건을 신청하여 428시간을 사용한 것으로 조사되었다.

그리고 헌혈공가를 [표 10]과 같이 신청시간에 따라 구분하였을 때 4시간이하 사용 187건(76%), 4시간 초과 8시간 미만 사용 40건(16%), 1일(8시간이상) 사용이 18건(7%)으로 나타났고, 4시간 초과 사용 헌혈공가 신청건수 58건 중 46건이 근무지외 헌혈신청 건으로 확인되었다.

17) 2022년~2024년까지 헌혈공가를 신청한 직원의 누적수이며 퇴사한 직원은 제외

18) 본사 및 5개의 지역본부 소재지(진주,일산,춘천,청주,김천,광주)를 기준으로 대한적십자사 혈액관리본부 홈페이지 내에서 헌혈센터의 유무를 확인하여 소재지 내 헌혈센터를 기준으로 근무지 및 원거리(주거지)를 구분하였음. 지역본부 내 헌혈센터가 부재한 [매주]본부(00)의 경우 가장 근거리(19km)에 위치한 ‘헌혈의 집 00센터’를 근무지 내 헌혈장소로 구분하고 그 외는 원거리(주거지)로 구분하고, 분소 근무자의 경우 지역의 특수성을 고려하여 분소인근 헌혈센터를 근무지로, 근무자 주거지 인근을 원거리로 구분함

[표 10] 현혈공가 신청시간에 따른 구분

구 분	4시간 이하	4시간 초과 8시간 미만	1일(8시간 이상)	합 계
근무지	147	9	3	159
원거리(근무지 외)	40	31	15	86
계	187	40	18	245

• 출처 : ERP 내 근무상황부 현혈공가 신청내역(2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 재구성

특히 일부의 직원 경우, 근무지의 장소를 기준으로 총32건의 현혈공가를 신청하였고 이중 4시간 초과 신청한 사례가 31건이었으며, 1회 현혈공가 신청시 평균 5시간 이상을 사용한 사례¹⁹⁾를 확인 하였고,

근무지의 장소에서 현혈목적으로 현혈공가를 신청하고 현혈 당일 현혈이 불가하였음에도 근무지로 복귀하지 아니하거나²⁰⁾, 근무지 내 장소에서 현혈을 목적으로 한 공가를 신청하고 신청일 당일 현혈이 불가한 경우에도 사무실로 복귀하지 않은 사례²¹⁾도 확인 하였다.

한편 관리원의 「인사규정」 및 「근태관리 매뉴얼」에는 현혈공가의 근거와 공가의 승인 대상을 ‘직접 필요한 기간(시간)’으로 정하고 있을 뿐 사용장소(근무지, 근무지 외) 및 직접 필요한 시간 등에 대한 구체적 내용이 부재한 상태로 확인되었고, 그 결과 직원들이 현혈공가를 이용하며 근무지의 장소에서 현혈공가를 빈번히 사용하거나, 현혈공가 당일 실제 현혈이 불가 하였음에도 사무실로 복귀하지 않고 귀가를 하는 등 현혈공가가 본래의 취지대로 운용되지 못하게 되었다.

19) 2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.까지의 현혈공가 신청 내역을 ERP 근무상황부를 통해 조사한 결과, 전 **인사**본부 **대**실에 근무한 EQ(X급)의 경우 본인의 주거지인 00에서 하루에 4시간을 초과한 현혈공가를 총 31차례 신청하여 승인 받았으며 이중 5건의 경우 1일을 모두 현혈공가를 사용한 것으로 확인됨

20) 2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.까지의 현혈공가 신청 내역을 ERP 근무상황부를 통해 조사한 결과, **인사**본부 **인사**실 EW(X급)의 경우 2023. 10. 4. 근무지외(00) 장소를 기준으로 현혈공가를 신청하고, 신청 당일 현혈이 불가하였음에도 근무지로 복귀하지 아니한 사실 확인

21) 2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.까지의 현혈공가 신청 내역을 ERP 근무상황부를 통해 조사한 결과, **인사**본부 **인사**실 ER(X급)는 2024. 12. 17. 근무지 장소를 기준으로 현혈공가를 신청하고 신청 당일 현혈이 불가하였음에도 근무지로 복귀하지 않은 사실 확인

관련자 의견 검토 ☐실에서는 헌혈공가 사용에 대한 오남용 사례가 발생하지 않도록 매뉴얼을 현행화 하고, 연중 실시 예정인 복무교육에 이에 대한 사항을 안내하는 등의 방안을 마련하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ☐실장은 헌혈공가가 본래의 취지대로 운용될 수 있도록 헌혈공가의 승인 대상을 명확히 하는 등의 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

5. 건강검진 공가 사용의 부적정

가. 업무개요

관리원의 「인사규정」 제66조 제6호에 의하면 「산업안전보건법」 따른 건강검진을 받을 때에는 실제로 필요한 기간을 공가로 부여하도록 정하고 있다.

나. 관계규정 및 판단기준

직원의 휴가는 직원의 신청 등에 의해 일정 기간 동안 출근의 의무를 면제하여 주는 것으로, 「인사규정」 제59조에 따라 연차휴가·보상휴가·공가·병가 및 특별휴가로 구분되며 동규정 제66조에 따라 직원이 공가를 신청할 때에는 해당 공가사유의 실제 필요한 기간을 부여하도록 정하고 있다.

따라서 「인사규정」 제66조제5호에서 규정하고 있는 「산업안전보건법」에 따른 건강검진을 받을 때(이하 ‘건강검진 공가’라 함)에는 실제로 건강검진을 받는 일자를 공가일로 승인받아야 하며 본인의 건강상태나 병원 사정 등 부득이한 사유로 건강검진일이 변경된 경우 해당 공가를 취소하고 실제 건강검진일로 다시 승인을 받아야 한다.

또한 「근태(출장·휴가·휴직)관리 매뉴얼」에 따르면 건강검진 결과에 대한 재검진 및 의사상담 필요 소견에 따른 확진검사(이하 ‘확진검사’라 함)는 공가의 대상이 아니며, 「산업안전보건법」 제129조부터 제131조까지의 규정에 따른 건강진단 중 의무사항으로 규정된 확진검사만이 공가 대상으로 구분된다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 건강검진 공가의 목적외 사용

2022년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 최근 3년간 관리원 직원의 건강검진 공가 신청일²²⁾과 실제 건강검진일²³⁾을 대조하여 확인한 결과, [배자]본부 [보실 토목X급 ET(현 [래가]본부 [금실) 외 9인은 [표 11]과 같이 건강검진 공가를 승인받고 개인 일정 및 병원 사정 등의 사유로 건강검진일에 건강검진을 실시하지 아니하였고²⁴⁾, 승인받은 기존 건강검진 공가에 대해서는 변경 또는 취소 등 정정을 하였어야 하지만 그러지 아니하였다.

[표 11] 건강검진 공가일에 대한 건강검진 미실시 내역

순번	공가 신청 당시 소속부서	성명	공가 신청일 ¹⁾	건강검진일 ²⁾
1	[배자]본부 [문실	ET	20230728	20230729
2	[래배]본부 [닷실	EY	20221011	20221109
3	[개다]본부 [문실	EU	20230331	20230415
	[대다]본부 [문실	EU	20240430	20240413
4	[래자]본부 [대실	EO	20240527	20240525
5	[개다]본부 [래실	EP	20241122	20230415
6	[대래]본부 [공사무국	EA	20230922	20230923
7	[대다]본부 [재실	ES	20241122	20241125
8	[대다]본부 [재실	ED	20220530	20220531
9	[개다]본부 [준실	EH	20240814	20240803
10	[대가]본부 [진실	EJ	20221107	20221119
	[개다]본부 [래실	EJ	20231101	20231102

주 : 1. ERP 근무상황부 신청내역(2022.1.1.~2024.12.31.) 기준

2. 검진기관 통보 실제 검진일

- 출처 : 복무제도 운영 및 관리실태 특정감사」 요구자료 중 ‘건강검진 실시 명단’을 기반으로 재구성

22) ERP 시스템 근무상황부 참고

23) [대래]본부 안전보건실 2022년~2024년 임직원 건강검진 현황 자료 참고

24) 실제 건강검진일은 개인 휴가일 및 휴무일로 확인됨

그리고 [라]본부 [대]실 토목X급 EK 외 1인은 [표 12]와 같이 실제 건강검진일에는 직무외병가를 사용하고, 이후 건강검진과는 무관하게 건강검진 공가를 신청하여 사용하였고,

[표 12] 건강검진 시 직무외병가 사용 후 건강검진 공가를 사용한 내역

순번	공가 신청 당시 소속부서	성명	건강검진일 ¹⁾	건강검진일 근태 ²⁾	공가 신청일 ²⁾
1	[라]본부 [대]실	EK	20240429	직무외병가	20240624
2	[대]본부 [대]실	EL	20241010	직무외병가	20241115

주 : 1. ERP 근무상황부 신청내역(2022.1.1.~2024.12.31.) 기준

2. 검진기관 통보 실제 검진일

• 출처 : 복무제도 운영 및 관리실태 특정감사」 요구자료 중 ‘건강검진 실시 명단’을 기반으로 재구성

[바]본부 [서]실 토목X급 EZ은 관외출장 야간근무를 종료한 후 건강검진 공가를 승인받지 아니한 채 건강검진을 실시하고 개인 업무를 목적으로 건강검진 공가를 승인받아 사용하였다²⁵⁾.

(2) 건강검진 공가의 중복 사용

[대]본부 [대]실 토목X급 EX는 건강검진 공가를 승인받고 긴급 업무일정으로 건강검진을 실시하지 아니하고 이후 건강검진 공가를 다시 승인받아 사용하였다²⁶⁾.

(3) 대상이 아닌 검진 시 건강검진 공가 사용

[가]본부 [사]실 일반X급 EC 외 4인은 [표 13]과 같이 건강검진 공가를 승인받아 건강검진을 실시하고 건강검진 결과에 따른 확진검사 시 건강검진 공가의

25) 2023년 9월 19일 [라]본부 [서]실 토목X급 EZ은 00제X터널 정밀안전진단 및 성능평가 현장조사를 목적으로 하는 관외출장의 야간근무(22시~6시) 후 건강검진을 실시하고 사용하지 아니한 건강검진 공가는 2023년 9월 25일에 개인 업무 등을 목적으로 사용함

26) 2023년 10월 23일 [대]본부 [대]실 토목X급 EX는 건강검진을 실시하기 위하여 공가를 승인받고 긴급 업무일정에 따라 해당일에 건강검진을 실시하지 아니하고 기존 건강검진 공가에 대한 정정을 아니하고 다시 공가를 승인받아 사용함

사용 대상이 아님에도 불구하고 건강검진 공가를 승인받아 확진검사를 실시한 것으로 확인하였다.

[표 13] 확진검사일에 대한 건강검진 공가 사용 내역

순번	공가 신청 당시 소속부서	성명	건강검진일 ¹⁾	건강검진일 근태 ²⁾	건강검진 확진검사일 ³⁾	확진검사일 근태 ²⁾
1	관리원(대외파견 등)	EC	20240611	공가	20240703	공가
2	대대본부 매실	EV	20230530	공가	20230913	공가
3	개대본부 통실	EB	20220819	공가	20220822	공가
4	개대본부 단실	EN	20220711	공가	20220801	공가
	개대본부 단실	EN	20220711	공가	20220824	공가

주 : 1. ERP 근무상황부 신청내역(2022.1.1.~2024.12.31.) 기준

2. 검진기관 통보 실제 검진일

• 출처 : 복무제도 운영 및 관리실태 특정감사」 요구자료 중 ‘건강검진 실시 명단’을 기반으로 재구성

그리고 대대본부 신실 건축X급 CW는 관리원에서 정하고 있는 건강검진 공가의 대상이 아닌 채용 건강검진을 실시하기 위해 건강검진 공가를 승인받아 사용하였다²⁷⁾.

(4) 건강검진 공가 근태 처리 미흡

또한, 개대본부 죽실 건축X급 FQ 외 4인은 [표 14]와 같이 건강검진을 예약하고 해당 건강검진일에 대한 공가를 승인받으려 하였으나 건강검진 공가 신청 시 실제 건강검진 예약일로부터 1일 전 일자로 오기입하여 건강검진 공가를 승인받았다. 이후, 건강검진 공가의 일자가 잘못 신청되었음을 인지하지 못하였으며 기존 건강검진 공가 승인 건에 대해 변경 또는 취소 등 정정하지 아니하였다.

27) 2022년 8월 9일 대대본부 신실 건축X급 CW는 대대본부 신실 CW는 「산업안전보건법」에 따른 건강검진이 아닌 채용 건강검진을 실시하기 위해 건강검진 공가를 승인받아 사용함

[표 14] 건강검진 공가 신청일 오기입 내역

순번	공가 신청 당시 소속부서	성명	공가 신청일 ¹⁾	건강검진일 ²⁾
1	내사원 팩실	FQ	20231023	20231024
2	개대본부 압실	FW	20231107	20231108
3	대라본부 관실	CW	20221011	20221012
4	새가원 약실	FE	20240711	20240712
5	내대본부 재실	FR	20230710	20230711

주 : 1. ERP 근무상황부 신청내역(2022.1.1.~2024.12.31.) 기준

2. 검진기관 통보 실제 검진일

• 출처 : 복무제도 운영 및 관리실태 특정감사」 요구자료 중 ‘건강검진 실시 명단’을 기반으로 재구성

관련자 의견 검토 토목X급 ET 외 2인은 긴급 업무일정, 건강검진의 병원 일정 및 개인 건강 상 문제 등을 사유로 불가피하게 건강검진일을 변경하였다고 답하였다. 그러나 건강검진 공가는 건강검진 실시를 위해 부여되는 것이며 건강검진일이 변경되었을 경우 사후에라도 건강검진 공가에 대한 취소 또는 정정을 하여야 한다. 근태를 위반하려는 의도가 없다고 하더라도 공가를 목적 외로 사용한 사실은 분명하므로 위 의견은 받아들이기 어렵다.

일반X급 EC은 건강검진 결과에 대한 이상소견이 있어 「산업안전보건법」 제129조 등에 따른 확진검사의 대상이라 판단하였다고 답하였다. 그러나 관리원은 「산업안전보건법」에 따른 건강검진을 받을 때 공가를 부여하고 있으며, 「산업안전보건법」 제129조제1항에 따르면 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진을 「산업안전보건법」 제129조에서 말하는 건강검진으로 인정하고 있으며 규정상 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진의 확진검사는 공가의 대상이 분명하게 아니므로 의견은 받아들이기 어렵다.

행정X급 EV은 건강검진 공가의 대상이 아닌 확진검사 시 사용한 공가에 대한 확인을 요청하였으나 감사결과를 받아들일 수 없다는 사유로 감사결과 확인을 회피하였다. 주장하는 내용을 확인한 결과, 근로자는 1차 검사를 받고 질병의 확진이 곤란한 유소전자가 2차 검사에 대한 통지를 받은 경우 2차 검사를 받아야 하며, 「산업안전보건법」 제175조제4항제7호²⁸⁾에 따라 근로자 건강검진은 1차 검사와 2차 검사를 모두 완료하지 아니한 사업주는 1천만원 과태료 처분에 해당됨에 따라 1차 및 2차 검진에 대해 공가를 지급하여야 한다고 주장한다. 그러나 관리원은 「산업안전보건법」에 따른 건강검진을 받을 때 공가를 부여하고 있으며, 「산업안전보건법」 제129조제1항에 따르면 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진을 「산업안전보건법」 제129조에서 말하는 건강검진으로 인정하고 있으며 규정상 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진의 확진검사는 공가의 대상이 분명하게 아니다. 또한, 「산업안전보건법」 제175조제4항제7호에 따르면 같은법 제129조제1항에 따른 건강검진을 실시한 경우 과태료 대상이 아님으로 확인됨에 따라 건강검진 확진검사 시 공가를 사용하는 것은 적정하지 아니하기에 위 의견은 받아들이기 어렵다.

이외 EJ 등은 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 실장은

- ① 건강검진 공가를 목적 외로 사용한 관련자 13명에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (경고)

28) 동법 제129조제1항 또는 제139조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 근로자 건강진단을 하지 아니한 자

[관련자]

대가본부 신실 특정기능직 EI(현 가다본부 라실 특정기능직)

가나본부 주실 행정X급 EH(현 행정X급)

나다본부 자실 공업X급 ES(현 공업X급)

나다본부 자실 토목X급 ED(현 가라본부 마실 토목X급)

마자본부 서실 토목X급 EZ

다라본부 땡사무국 공업X급 EA

(현 가다본부 땡사무국)

가다본부 부실 건축X급 EU(현 관리원(대외파견 등) 건축X급)

라자본부 대실 공업X급 EO

라자본부 대실 토목X급 EK

가다본부 라실 건축X급 EP(현 관리원(대외파견 등) 건축X급)

다마본부 미실 토목X급 EL(현 관리원(대외파견 등) 토목X급)

라마본부 냇실 토목X급 EY(현 토목X급)

마자본부 보실 토목X급 ET(현 라가본부 굼실 토목X급)

② 건강검진 공가를 중복 사용한 관련자 1인에게 ‘경고’ 조치하시기 바라며,
중복사용된 공가는 연차 등으로 회수하시기 바랍니다. (경고, 시정)

[관련자]

다마본부 미실 토목X급 EX(현 라가본부 굼실 토목X급)

③ 채용 건강검진 및 확진검사 등 건강검진 공가 대상이 아닌 건강검진 공가를 사용한 관련자 5인에게 ‘주의’ 조치하고, 대상이 아님에도 불구하고 사용된 공가에 대하여는 연차 등으로 회수하시기 바랍니다. (주의, 시정)

[관련자]

다다본부 뭉사무국 특정기능직 EB

(현 가나본부 둥실 특정기능직)

가라본부 단실 특정기능직 EN

다다본부 신실 건축X급 CW(현 가다본부 뭉실 건축X급)

나자본부 하실 행정X급 EV(현 나다본부 아실 행정X급)

가바본부 사실 일반X급 EC(현 관리원(대외파견 등) 일반X급)

④ 건강검진 공가 신청일을 잘못 기재하여 건강검진 공가 근태 처리를 미흡하게 한 관련자 4인에게 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

나다본부 자실 특정기능직 FR

사가원 약실 건축X급 FE(현 건축X급)

가다본부 압실 건축X급 FW(현 건축X급)

가바본부 죽실 건축X급 FQ(현 나사원 파실 건축X급)

6. 임원 및 연봉제 대상자에 대한 초과근무 보상휴가 지급 부적정

가. 업무개요

☐☐본부 ☐실은 「직제규정 시행규칙」 제7조제2항제9호에 따라 관리원의 보수제도 운영 및 급여지급 등 보수관리 업무 전반을 수행하고 있으며, 「공기업·준정부기관 예산편성지침」(기획재정부 지침), 관리원 「보수규정」, 「연봉제시행규칙」에 근거하여 관리원 임직원의 급여에 관한 사항에 대해 관리하고 있다.

나. 관계규정 및 판단기준

관리원 「인사규정」 제57조제5항 및 제6항에서는 업무형편상 부득이하다고 인정할 경우에는 동규정 제50조²⁹⁾에도 불구하고 시간외근무·야간근무 또는 휴일근무(이하 ‘초과근무’라 함)를 명할 수 있고, 초과근무를 한 직원에 대하여는 관리원 「보수규정」이 정하는 바에 따라 그 수당을 지급하여야 한다. 그리고 초과근무를 한 직원이 초과근무에 대하여 휴가를 신청할 경우 수당을 지급하는 것에 갈음하여 휴가(이하 ‘보상휴가’라 함)를 부여 할 수 있다고 정하고 있다.

한편 관리원 「보수규정」 제7조에서 임원의 보수는 「공기업·준정부기관 임원 보수지침」(이하 ‘임원 보수 지침’이라 함)에 근거하여 이사회 의결로 정하도록 하고 있고, 동지침에서 보수란 기본연봉과 경영평가 성과급 또는 직무수행실적 성과급을 합산한 금액으로 정의하고 있다. 그리고 기본연봉은 기본급과 고정수당, 실적수당, 급여성 복리후생비를 합산한 금액으로 정하고 있다.

29) 관리원 「인사규정」 제50조(근무시간) ① 1주일에 40시간, 주 5일 근무를 하되, 1일 근무시간은 09시~18시, 휴게시간은 12~13시로 한다. 다만 원장이 필요하다고 인정할 때에는 근무시간 및 휴게시간을 변경 또는 연장 할 수 있다.
②임신 중인 여자 직원이 1일 2시간의 근로시간 단축을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 1일 근로시간이 8시간 미만인 직원에 대하여는 1일 근로시간이 6시간이 되도록 근로시간 단축을 허용할 수 있다.
③제2항에 따른 근로시간 단축을 이유로 해당 근로자의 임금을 삭감하여서는 안된다.

또한 연봉계약자³⁰⁾의 보수 및 연봉제운영에 관한 사항은 「보수규정」에서 정한 사항을 제외하고는 「연봉제 시행규칙」에서 정하는 바에 따르도록 하고 있으며, 동시행규칙 제3조제7항에서는 ‘연봉’을 매년 1월1일부터 12월31일까지 1년간 지급되는 기본연봉, 성과연봉 및 제수당³¹⁾을 합산한 총액이라 정의하고 있고 동시행규칙 제17조에서는 연봉제 대상자에게 법정수당을 제외한 제수당을 지급하지 않는다고 정하고 있다.

「공기업·준정부기관 예산편성지침」(기획재정부 지침) II-1-(2) 수당 등에 의하면 임원 및 X·X급 등 상위직 관리자에 해당되는 자는 원칙적으로 연장·야간 및 휴일근로수당 지급대상에서 제외하도록 되어 있고, 현재 관리원에서는 임원 및 연봉제계약자인 X·X급 상위직 관리자에 해당하는 자에게는 초과근무 수당을 별도로 지급하지 아니하고 있다.

따라서 보상휴가는 초과근무의 수당을 지급하는 것에 갈음하여 부여 하는 휴가이고 보상휴가의 부여 대상은 초과근무 수당을 지급하는 대상과 동일하여야하므로 초과근무 수당 지급 대상이 아닌 임원 및 연봉제 계약자인 X·X급 직원에게는 초과근무를 사유로 가산율³²⁾이 적용된 보상휴가를 부여할 수 없다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 현재 임원 및 연봉제 적용 X·X급 직원들은 X급이하 직원과 동일한 방식으로 ERP 시스템을 이용하여 근무상황부 신청 탭에서 초과근무를 신청하고, 초과근무 이행 이후 초과근무 가산율에 따라 ERP 시스템에서 계산된 보상휴가 부여 시간에 맞추어 휴가계획을 입력 한 후 초과근무에 대한 실적을 승인받고 있다.

30) 연봉계약자란 일반X급 및 일반X급 직원을 말한다(「보수규정」 제3조제7호)

31) 「보수규정」 제15조(제수당)에 따르면 제수당의 종류는 가족수당, 장기근속수당, 명절휴가비, 시간외근무수당, 야간근무수당, 야간근무수당, 휴일근무수당, 연차수당 등이 있다.

32) 초과근무 가산율 : ①시간외근무=근무시간X1.5, ②야간근무=근무시간X0.5, ③휴일근무=근무시간X1.5

감사 범위에 해당하는 2022년 1월부터 2024년 12월까지 임원 및 X·X급 직원들에게 부여된 초과근무에 따른 보상휴가 발생내역 및 사용내역을 조사한 결과 [표 15]과 같이 총 141명³³⁾에게 초과근무 가산율이 적용된 4,468시간의 보상휴가가 부여되었고, 그 중 4,421시간을 사용하였음을 확인하였다.

[표 15] 임원 및 연봉제 직원의 초과근무에 따른 보상휴가 발생시간 및 사용시간

구 분	2022년	2023년	2024년	계
인 원	52명	46명	43명	141명
발생시간	1,799시간	1,627시간	1,042시간	4,468시간
사용시간	1,781시간	1,606시간	1,034시간	4,421시간

• 출처 : 「복무제도 운영 및 관리실태 특정감사」 요구자료 중 ‘초과근무 및 보상휴가 사용현황’을 기반으로 재구성

이처럼 초과근무수당 지급 대상이 아닌 임원 및 연봉제 적용 X·X급 직원들이 초과근무 후 가산율을 적용한 보상휴가를 부여 받으면서 실제 근무시간의 최소 1.5배에 해당하는 보상휴가를 받은 것으로 나타났다.

관련자 의견 검토 ⊞실은 현재 관리원에서는 임원 및 X·X급 직원이 초과근무를 하는 경우 근무시간의 1.5배의 보상휴가를 지급하고 있고, 이와 관련된 노무사 자문 결과, 「근로기준법」에서 ‘관리·감독자’는 연장근로에 대한 가산수당에 대해 예외로 보고 있고, 연장근로에 대한 대가로 1.5배의 보상이 아닌 해당 시간에 대한 휴가 지급이 적정하다는 의견을 받았다고 답하였다. 다만 관리원의 임원 및 X·X급 직원이 관리·감독자에 해당하는지 확인이 필요해 보이며, 만일 보상을 달리 적용하여야 한다면 현재 시스템상으로는 계산식 구분이 어려워 추가적으로 시스템을 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ⊞실장은 보상휴가 대상이 아닌 임·직원에게 초과근무 가산율이 적용된 휴가가 부여되지 않도록 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

33) 2022년~2024년까지 보상휴가를 사용한 임원 및 연봉제직원의 누적수

7. 시스템 내 초과근무에 따른 보상휴가 부여의 부적정

가. 업무개요

☐☐본부 ☐실은 「직제규정 시행규칙」 제7조제2항제3호에 따라 복무 관련 업무를 담당하고 있으며, 관리원은 「인사규정」 제50조에 따라 근무시간은 1주일에 40시간, 주 5일 근무를 하되, 1일 근무시간은 09시~18시, 휴게시간은 12시~13시로 정하고 있다.

「인사규정」 제54조에 따라 각 부서의 장은 직원의 근무상황을 확인하고 ☐실은 직원의 근무상황을 총괄하여 관리하며, ERP 시스템을 통해 직원의 근무상황을 관리하고 있다.

나. 관계규정 및 판단기준

관리원은 「인사규정」 제57조제1항 및 제2항에 따라 시간외근무·야간근무·휴일근무(이하 ‘초과근무’라 함)를 명하거나 직원의 판단에 따른 초과근무 요청을 승인하고 있다.

그리고 관리원은 동규정 제57조제5항에 따라 초과근무를 한 직원에 대하여는 「보수규정」에서 정하는 바에 따라 수당(이하 ‘초과근무수당’이라 함)을 지급하여야 하며, 동규정 제57조제6항에 따라 초과근무를 한 직원이 초과근무에 대하여 휴가를 신청하는 경우 초과근무수당을 지급하는 것에 갈음하여 휴가(이하 ‘보상휴가’라 함)를 부여할 수 있다.

「보수규정」 제15조제4호에서 제6호에 따르면 제수당의 종류로 초과근무에 대한 수당이 명시되어 있으며 수당의 종류에 따라 초과근무시간의 1.5배(야간근

무는 0.5배)를 지급한다.

그리고 야간시간(22시~06시)과 겹치는 시간외근무 및 휴일근무(이하 ‘초과 야간근무’라 함)는 시간외근무 및 휴일근무의 초과근무수당 1.5배에 야간근무수당 0.5배를 합산하여 해당 근무시간의 2배만큼 초과야간근무 수당을 지급하여야 한다. 각 수당의 종류와 지급기준은 아래 [표 16]과 같으며 이는 「근로기준법」 제56조³⁴⁾에 따라 정해진 것이다.

[표 16] 제수당 종류 및 지급기준

수당의 종류	지급률 및 지급액
시간외수당	통상임금×1.5/209×근무시간
야간근무수당	통상임금×0.5/209×근무시간
휴일근무수당	통상임금×1.5/209×근무시간

• 출처 : 「보수규정」 [별표 4] 중 발체

「인사규정」 제57조제6항에 따른 보상휴가를 부여하는 경우에도 「보수규정」 [별표 4]에 따른 초과근무수당 지급기준에 같음하여 보상휴가를 지급하고 있다.

다만, 「근로기준법」 제56조제2항에 따르면 8시간 이내의 휴일근무의 경우 근무시간의 1.5배만큼 수당이 지급되어야 하며 8시간을 초과하는 휴일근무의 경우 해당 근무시간의 2배만큼 수당이 지급되어야 한다.

그리고 「근로기준법」 제54조에 따르면 관리원은 근로시간이 4시간 이상인 경우에는 30분 이상, 근로시간이 8시간 이상인 경우에는 1시간 이상의 휴게시간을

34) 제56조(연장·야간 및 휴일 근로) ① 사용자는 연장근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.
 ② 제1항에도 불구하고 사용자는 휴일근로에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따른 금액 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.
 1. 8시간 이내의 휴일근로: 통상임금의 100분의 50
 2. 8시간을 초과한 휴일근로: 통상임금의 100분의 100
 ③ 사용자는 야간근로(오후 10시부터 다음날 오전 6시 사이의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.

근로시간 도중에 부여하여야 하며 휴게시간은 직원이 자유롭게 이용할 수 있어야 한다.

관련 판례³⁵⁾에 따르면 초과근무 시에도 휴게시간 부여 방법은 동일하며 4시간마다 휴게시간 30분을 근로시간 중에 부여하여야 한다. 따라서 초과근무 수당은 휴게시간을 제외한 근무시간을 기준으로 산출하여 초과근무자에게 지급하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 초과근무 관련 보상휴가 산정오류

2022년~2024년 관리원 직원의 초과근무에 대한 보상휴가 부여 현황을 확인한 결과 아래 [표 17]과 같이 총 1,359명에게 14,051건에 걸쳐 4,015,770분(약 8,366일³⁶⁾)만큼 보상휴가가 부여된 것을 확인하였다.

[표 17] 2022년~2024년 초과근무에 대한 보상휴가 부여 현황

구분		건(수)	인원(수)	(ERP) 발생시간 ³⁷⁾ (분)(A)	(재계산) 발생시간 ³⁸⁾ (분)(B)	발생시간 차이 (분)(A-B)
시간외 근무	전체	10,479	1,299	1,979,400	1,972,380	+ 7,020
	과다부여	156	90	91,440	83,835	+ 7,605
	과소부여	9	6	2,010	2,595	- 585
휴일 근무	전체	3,280	768	1,894,095	1,906,785	- 12,690
	과다부여	57	35	25,005	44,985	+ 7,020
	과소부여	221	104	162,495	182,205	- 19,710
야간 근무	전체	292	210	142,275	157,200	- 14,925
	과다부여	1	1	1,440	1,200	+ 240
	과소부여	187	157	112,995	128,160	- 15,165
합 계	전체	14,051	1,359	4,015,770	4,036,365	- 20,595
	과다부여	214	126	144,885	130,020	+ 14,860
	과소부여	417	267	277,500	312,960	- 35,460

• 출처 : ERP 근무상황부 실적

그러나 「보수규정」과 「근로기준법」 등에 따라 초과근무시간에 대한 보상휴가 시간을 다시 계산한 결과, 관련 규정에 따라 부여되어야 할 보상휴가와 달리 과다 또는 과소하게 부여된 사실을 확인하였다.

35) [대법원 2023. 12. 7. 선고 2020도15393]

36) 1일 8시간 근무 기준

37) ERP 시스템에서 초과근무에 따라 직원들에게 실제로 부여된 보상휴가 시간

38) 「보수규정」과 「근로기준법」 등에 따라 올바르게 계산되어 부여되어야 하는 보상휴가 시간

이와 같은 발생 원인을 확인한 결과, 과다부여의 경우 초과근무자에게 「근로기준법」 제54조에 따른 휴게시간이 차감되지 아니한 채 초과근무 시간 전체에 대한 보상휴가를 부여한 것이 원인이었고, 과소부여의 경우 초과 야간근무시간에 대한 0.5배 야간근무수당을 지급하지 아니하고 전체 초과 야간근무시간의 1.5배만큼만 보상휴가를 부여한 것이 원인이었다.

(2) 휴일 연장근무의 보상휴가 부여 기준 미흡

「근로기준법」 제56조제2항에 따르면 8시간 이내의 휴일근무를 하는 경우 근무시간의 1.5배만큼 휴일근무수당을 부여하고 8시간을 초과하는 휴일근무(이하 ‘휴일 연장근무’라 함)를 하는 경우 근무시간의 1.5배가 아닌 2배만큼을 보상휴가로 부여하는 것으로 정하고 있다.

다만 관리원의 「보수규정」 [별표4]에서는 8시간 초과에 대한 휴일근무수당 지급기준을 별도로 구분하지 아니하고 모든 휴일근무수당의 지급기준을 1.5배로만 정하고 있다.

그럼에도 불구하고 현재 ERP 시스템에서는 휴일 연장근무를 하는 경우 1.5배가 아닌 2배만큼을 보상휴가로 부여하고 있으나, 관리원 「보수규정」에는 명확한 휴일연장근무에 대한 기준이 반영되어 있지 않아 제도와 시스템 간의 불일치가 발생하고 있다.

(3) 잔여 보상휴가에 대한 관리 미흡

현재 관리원의 ERP 시스템에서는 초과근무에 대한 보상휴가를 30분 단위로만 사용이 가능하며, 30분 단위로 나누어 떨어지지 않는 나머지 시간에 대한 보상휴가 시간(이하 ‘잔여 보상휴가’라 함)이 발생되고 있다. 2022년~2024년 잔여

보상휴가 발생 현황을 확인한 결과, 아래 [표 18]과 같이 총 3,240건에 걸쳐 48,600분이 발생하였다.

잔여 보상휴가가 발생한 초과근무자는 복무 담당자에게 직접 요청을 하는 경우 잔여 보상휴가를 사용할 수 있으나 [표 18]과 같이 2022년~2024년 발생한 잔여 보상휴가 48,600분 중 사용 잔여 보상휴가는 4,650분(약 9.6%)으로 확인된다.

[표 18] 2022년~2024년 잔여 보상휴가 발생 및 사용 현황

구분	발생 건(수)/ 사용 건(수)	발생인원(수)/ 사용인원(수)	발생 잔여 보상휴가(분)/ 사용 잔여 보상휴가(분)
2022년	917 / 28(3.1%)	410 / 25(6.1%)	13,755 / 840(6.1%)
2023년	1,011 / 43(4.3%)	372 / 37(9.9%)	15,165 / 1,290(8.5%)
2024년	1,312 / 84(6.4%)	358 / 42(11.7%)	19,680 / 2,520(12.8%)
합 계	3,240 / 155(4.8%)	714 / 89(12.5%)	48,600 / 4,650(9.6%)

• 출처 : ERP 근무상황부 실적

보상휴가 발생과 사용에 대한 예시를 들면, 아래 [표 19]의 구분①과 같이 시간외근무를 30분 하는 경우 45분³⁹⁾의 보상휴가가 발생되지만 30분 단위로만 사용 가능함에 따라 발생한 45분 중 30분을 보상휴가로 사용하고 나머지 15분은 잔여시간으로 남게 된다.

그리고 [표 19]의 구분①과 구분③의 잔여 보상휴가 시간을 합산한 30분을 보상휴가로 사용할 수 있는 것과 같이 잔여 보상휴가 시간의 합산이 30분 단위인 경우에만 사용이 가능하다는 점도 잔여 보상휴가 사용을 어렵게 하는 것으로 확인된다.

39) 30분(시간외근무시간) x 1.5(가산지급율) = 45분(초과근무 보상휴가)

[표 19] 시간외근무 잔여 보상휴가 발생 및 사용 예시

구분	초과근무 시간(분)	보상휴가 시간(분)	사용가능 시간(분)	잔여 보상휴가 시간(분)	비고
①	30	45	30	15	15분 잔여 발생
②	120	180	180	-	-
③	270	405	390	15	15분 잔여 발생

또한, 「단체협약서」 제61조제3항에 따르면 보상휴가의 사용일은 발생일로부터 최대 5개월 이내로 설정하고 있으며 해당 기간이 초과되면 잔여 보상휴가 시간은 자동으로 소멸된다.

관련자 의견 검토 ☒실에서는 감사결과를 수용하며 휴일 연장근로에 대한 보상휴가 기준에 대해 규정 및 근태 매뉴얼을 개정하고, 잔여 보상휴가 관리 미흡 및 보상휴가 산정 시 발생하는 오류를 정정하기 위해 ERP 시스템 개선 등의 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☒실장은 초과근무에 따른 보상휴가 부여 시

- ① 보상휴가가 과다 또는 과소 지급되지 아니하고 적절한 기준에 따라 보상휴가를 부여하는 방안을 마련하고 (통보)
- ② 「근로기준법」과 불일치하는 휴일 연장근무 관련 제규정을 관련 법령에 부합하도록 재정비 하시기 바람 (개선)
- ③ 사용하지 못한 채 남아있는 잔여 보상휴가에 대해 관리하고 직원들이 잔여 보상휴가를 적절하게 사용할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

8. 휴일근무 관리방안 개선 필요

가. 업무개요

☐실은 「직제규정 시행규칙」 제7조제2항에 따라 전보, 평가, 승진, 상훈, 징계 및 복무 관련 업무를 담당하고 있으며, 「인사규정」 제54조에 따라 직원의 근무상황을 총괄하여 관리하고 있다.

「인사규정」 제50조제1항에 따르면 근무시간은 1주일에 40시간, 주 5일 근무로 정하고 있으며, 다만 원장이 필요하다고 인정할 때에는 근무시간을 변경 또는 연장할 수 있음을 정하고 있다.

동규정 제57조제1항에서는 원장은 업무형편상 부득이하다고 인정할 경우에는 제50조에도 불구하고 휴일근무를 명할 수 있음을 명시하고 있으며, 제2항에서는 제1항에도 불구하고 직원이 초과근무가 필요하다고 판단하여 실시하고자 하는 경우 사전에 승인을 얻어야 함을 정하고 있으며, 초과근무는 1주간에 12시간을 한도로 정하고 있다.

또한 제1항에 따른 초과근무를 한 직원이 초과근무에 대하여 휴가를 신청할 경우 수당을 지급하는 것에 갈음하여 휴가를 부여할 수 있으며, 관리원은 근로자대표와의 단체협약⁴⁰⁾ 제61조에 따라 사용자는 휴일근무 및 소정근로시간 이외의 야간근무에 대하여 보상휴가제를 실시하는 것을 명시하고 있으며, 휴일근무에 대한 가산율을 1.5배로 정하고 있다.

40) 국토안전관리원과 전국공공연구노동조합 간 단체협약 체결(2023. 09. 20.)

나. 관계규정 및 판단기준

정부에서는 실근로시간 단축의 시대적 과제를 해결하고 향후 발생할 사회적 비용을 최소화하기 위하여 1주당 최대 근로시간이 휴일근로를 포함 52시간임을 분명히 하는 「근로기준법」을 개정(2018. 3. 20.) 하였고, 2018년 7월부터 근로시간 단축(주52시간제)을 단계적으로 시행하여 2021년 7월부터는 5인 이상 사업장까지 확대 적용하였다.

또한 고용노동부에서는 일·생활 균형 캠페인을 2017년 9월⁴¹⁾부터 시행하였고, 근무 혁신 10대 제안으로 ① 정시 퇴근하기, ② 퇴근 후 업무연락 자제, ③ 관리자부터 실천하기 등을 내세우고 있으며, 관리원은 이러한 정부의 장시간 근로시간 관행 개선 및 일·가정 양립 정책 이행을 위해 다양한 활동⁴²⁾을 추진하고 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

관리원에서 실시된 휴일근무실적을 살펴보면 [표 20]과 같이 2022년까지 증가하는 추세를 보이다, 2023년부터는 감소하는 추세를 보이고 있다.

[표 20] 관리원 연도별 휴일근무 실적

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	합계
휴일근무실적 (min)	373,350	457,200	504,750	440,700	310,410	2,086,410
휴일근무실적 (횟수)	912	1,198	1,303	1,173	823	5,409

• 출처 : ERP 시스템 근무상황부실적

직제가 비슷하였던 2023년, 2024년 본부별(직속부서, 감사기구 포함) 휴일근무 실적은 [표 2]와 같다. 직제 변경⁴³⁾을 제외하고는 ㉠실의 휴일근무 시간 감소가

41) 이전 “일가양득 캠페인”

42) PC OFF제, Up-Day 캠페인(회의, 야근, 회식 없는 날), 유연근무 유형 확대·개선, 연차 축진 캠페인, 모바일 오프 캠페인, 유연근무 결재권자 하향, 공휴일 전후 연차 사용 축진 캠페인 등

43) 현장중심의 업무 이관에 따라 전담시설물의 정밀안전진단 및 성능평가 업무를 지사의 ㉠실(00, 00, 00)으로 이관, 소규모 취약시설의 직접 점검업무는 00지사의 ㉡실로 이관(2023.8.1. 시행), ㉢실는 2023년8월1일부터 2023년12월31일까지 ㉣라 본부 소속

36,660min으로 가장 큰 차이를 보이고 있다.

[표 21] 2023년, 2024년 본부별 휴일근무 실적

구분	2023년(min) ㉔	2024년(min) ㉕	차이(㉕-㉔)
궤실	2,370	4,380	2,010
대배본부	16,140	6,420	△9,720
대라본부	30,300	20,550	△9,750
궤대본부	45,840	32,640	△13,200
궤대본부	70,890	72,840	1,950
새가원	7,320	3,780	△3,540
바가원	5,970	6,090	120
궤라본부	92,190	25,380	△66,810
예실	1,620	2,820	1,200
역실	12,780	14,700	1,920
궤배본부	13080	10,710	△2,370
배자본부	9,120	41,520	32,400
대라본부	25,380	19,500	△5,880
대자본부	22,920	13,170	△9,750
예실	24,570	17,940	△6,630
대대본부	13,200	7,620	△5,580
궤실	47,010	10,350	△36,660
합계	440,700	310,410	△130,290

• 출처 : ERP 시스템 근무상황부실적

2023년 궤실의 휴일근무 실적은 총 47,010분으로 기술부서 이외 직속부서, 궤대본부 소속 부서와 비교하면 [표 22]과 같으며, 적게는 약 1.9에서 많게는 4배 많은 수준이다.

[표 22] 2023년 타부서 휴일근무 실적 대비 궤실 휴일근무 실적

구분	2023년 정현원차 ⁴⁴⁾ (현원/정원)	2023년 휴일근무실적(min)	2023년 휴일근무실적(횟수)
궤실	0 (8/8)	47,010	104
예실	2 (11/13)	24,570	71
도실	2 (23/25)	11,610	27
역실	3 (13/16)	12,780	36

• 출처 : ERP 시스템 근무상황부실적

44) 정원은 ‘혁신계획 이행을 위한 정원배치계획 변경(안) 보고’ (도실-1686(2023.11.17.)) 기준으로 작성하였으며, 현원은 궤실 제출자료(기준 : ’ 23.12.31.) 기준으로 작성

2020년부터 2023년까지 ㉠실의 휴일근무 현황을 아래 [표 23]을 통해 살펴보면 ㉠실 직원 중 팀장급이상(GQ ㉠실장, GW 부장, GE 부장)의 휴일근무 실적이 ㉠실 휴일근무 실적 중 대부분을 차지하고 있으며, 휴일근무 실적을 임직원 평균과 비교하였을 때 GQ ㉠실장(현 수석전문위원)은 2021년 3.9배에서 2023년 13.6배까지 더 많고, GE 부장(현 퇴직)은 2021년 5.2배에서 2023년 9.9배, GW 부장은 2021년 3배에서 2023년 16.1배 더 많다.

[표 23] 2020년 ~ 2023년 ㉠실 휴일근무 실적 현황

 : ㉠실 근무기간

사원번호	사원명	2020년 (min/횟수)	2021년 (min/횟수)	2022년 (min/횟수)	2023년 (min/횟수)	㉠실 근무기간	ERP상 거주지
-	GQ	5,400/16	3,870/12	7,410/22	13,350/34	'19.12.16. ~ '23.12.31.	00
-	GE	-	5,220/15	7,200/18	9,750/21	'20.12.31 ~ '23.12.31.	확인 불가
-	GW	5,040/13	3,030/7	3,810/9	15,840/26	'16.09.01. ~ 현재	00
-	GR	1,320/4	960/3	2,700/7	5,130/14	'23.03.02. ~ 현재	00
-	GT	-	750/2	-	2,370/7	'23.04.17. ~ 현재	00
-	GY	-	-	330/1	240/1	'21.12.27. ~ 현재	00
-	GU	-	-	-	330/1	'22.12.30. ~ '24.05.06.	00
-	GO	2,160/6	-	-	570/2	'20.02.07. ~ '23.04.16.	00
-	GP	4,740/13	1,560/5	1,440/4	2,550/7	'20.02.07. ~ '23.01.26.	00
-	GA	2190/7	270/1	630/3	540/2	'21.02.22. ~ '23.04.16.	00
-	GS	-	390/1	-	-	'21.01.18. ~ '21.11.01.	00
-	GD	1,650/5	-	390/2	480/1	'19.07.01. ~ '21.02.21.	00
㉠실 합계		18,990/53	14,340/41	20,820/57	47,010/104		
㉠실 직원 평균		3,798/10.6	2,390/6.8	3,470/9.5	6,715.7/14.9		
임직원 평균		1,107.9/2.7	1,002.6/2.6	1,023.8/2.6	981.5/2.3		

• 출처 : ERP 시스템 근무상황부실적

또한 2023년 GQ ㉠실장의 휴일근무 실적은 [표 24]와 같으며 X급 전체 휴일근무 실적 중 71.9%를 차지하였다. 2023년 X, X급 전체로 확대하였을 경우에는 GQ ㉠실장의 휴일근무 실적이 28%를 차지하였다.

[표 24] 2023년 X,X급 전체 휴일근무 실적 대비 ㉠실장 휴일근무 실적

'23년 X급 전체 ㉠	'23년 1,X급 전체 ㉠	'23년 ㉠실장 ㉠	'23년 X급 전체 대비 ㉠실장 실적 비율 (㉠/㉠)	'23년 1,X급 전체 대비 ㉠실장 실적 비율 (㉠/㉠)
18,570min	47,670min	13,350min	71.9%	28%

• 출처 : ERP 시스템 근무상황부실적

감사실에서는 휴일근무의 불가피성을 파악하기 위해 2023년 휴일근무 실적 중 휴일근무 목적을 분석하여 휴일근무 사유를 [표 25]와 같이 유형을 분류하였다.

[표 25] 휴일근무 사유 유형

순번	휴일근무 사유	순번	휴일근무 사유	순번	휴일근무 사유
1	경영평가	5	현장조사	9	국외출장
2	국정감사	6	사회공헌	10	학술대회
3	진단사업	7	채용관리	11	수준평가
4	차량지원	8	청사관리	12	고유업무

위 유형에 따라 2023년 전체 휴일근무 실적 횟수를 유형별로 분류하면 [표 26]과 같으며, 경영평가가 11.4%, 국정감사 8.2%, 고유업무가 35%를 차지하고 있고, 전체 고유업무 중 ㉠실이 차지하는 비율을 분석하면 25.3%를 차지하고 있다.

[표 26] 2023년 휴일근무 사유 유형별 현황

휴일근무 사유	횟수(건)	비율(%)	휴일근무 사유	횟수(건)	비율(%)
경영평가	134	11.4	채용관리	20	1.7
국정감사	96	8.2	청사관리	131	11.2
진단사업	160	13.6	국외출장	16	1.4
차량지원	21	1.8	학술대회	2	0.2
현장조사	81	6.9	수준평가	31	2.6
사회공헌	71	6.1	고유업무	410	35
합계			1,173		

• 출처 : ERP 시스템 근무상황부실적

또한 '23년 부서별 휴일근무 사유 유형별 현황을 분석하면 [표 27]과 같으며, 휴일근무 실적 전체 횟수 중 고유업무 수행으로 수행된 휴일근무 실적 비율을 부서별로 비교하면, [가]실 90.4%, [예]실 19.7%, [도]실 25.9%, [역]실 13.9%로 나타났다.

[표 27] 2023년 부서별 휴일근무 사유 유형별 현황

구분	경영평가	국정감사	채용관리	사회공헌	청사관리	국외출장	고유업무	합계
[가]실	-	6	-	4	-	-	94	104
[예]실	49	1	-	6	1	-	14	71
[도]실	-	20	-	-	-	-	7	27
[역]실	13	-	-	2	2	14	5	36

• 출처 : ERP 시스템 근무상황부실적

휴일근무는 「인사규정」 제57조제1항에 따른 원장이 업무형평상 부득이하다고 인정할 경우와 제2항에 따른 직원이 필요하다고 판단하여 신청한 경우가 있다. 휴일근무는 ERP 시스템 상 ‘근무상황부 신청’을 통해 신청하며 목적, 행선지, 시작시간, 종료시간 등을 기입하고 있다. 휴일근무 실적은 ‘근무상황부 실적’을 통해 상신하고 있으며 휴일근무 시작시간, 종료시간, 보상휴가의 시작 및 종료시간 등을 기입하고 있다. 이러한 휴일근무 신청 및 실적은 「직제규정 시행규칙」 [별표 2] 위임전결사항에 따라 본부장급은 원장에게, 이외는 본부장급에게 결재를 받는다.

[그림 2] 휴일근무 신청 화면

• 출처 : ERP 시스템

[그림 3] 휴일근무 실적 화면

미작성일 경우 해당 ROW 선택 후 저장 바랍니다.)

대상자		근무형태	일반근무
근태구분	휴일근무	작성일 / 작성자	2023-11-16
시작일시	2023-11-18 11:00	종료일시	2023-11-18 18:00
보상휴가여부	사용	예산과목	
보상휴가 총시간(분)	585	보상휴가 사용기간	20231119 ~ 20240417
목적			
비고		관리번호	

보상휴가

순서	일자	시작시간	종료시간	적용시간(분)	비고
1	2024-04-05	11:00	18:30	390	
2	2024-04-11	11:00	15:00	180	

- 출처 : ERP 시스템

현행과 같은 휴일근무 관리체계에서 휴일근무 신청 시에는 [표 28]과 같이 ‘목적’에 기입된 내용으로만 휴일근무 신청사유를 확인할 수 있으며, 휴일근무 실적 상신 시 기안문서 본문에 별도의 기재를 하지 않는 한 실제 수행한 업무에 대해 구체적인 내용을 확인할 수 없는 상태다.

[표 28] ~~개~~실 휴일근무 사례

사원번호	사원명	근태종류	시작일	시작시간	종료시간	TIME	목적
199711080	GQ	휴일근무	20230107	1100	1800	390	
199711080	GQ	휴일근무	20230108	1100	1700	330	
199711080	GQ	휴일근무	20230205	1000	2000	540	
199711080	GQ	휴일근무	20230211	1100	1800	390	
199711080	GQ	휴일근무	20230318	1100	1700	330	
199711080	GQ	휴일근무	20230319	1100	1800	390	
2016091100	GW	휴일근무	20230124	1300	2100	450	
2016091100	GW	휴일근무	20230219	0800	1200	240	
2016091100	GW	휴일근무	20230218	0900	1800	480	
2016091100	GW	휴일근무	20230304	0800	2100	690	
2016091100	GW	휴일근무	20230312	0700	1800	600	
2016091100	GW	휴일근무	20230423	0600	1500	480	
2016091100	GW	휴일근무	20230408	0600	1900	690	

- 출처 : ERP 시스템 근무상황부실적 발체

휴일근무와 관련하여 GQ ㉔실장은, 휴일에도 언론에 보도된 내용을 확인하고 현황보고 요구가 있고 매주 월요일 주간회의 시간에 휴일에 발생한 언론현황을 모니터링하여 보고토록 되어 있어 휴일근무가 필요하다고 언급하였으며, GW 부장은 상시적 업무에다 사업부서 언론 관련 문의 및 대응까지 합치면 평일 근무시간의 대부분이 지나가고, 일상 업무 속에서 무언가를 전략적으로 생각하고 사안별 접근법을 고민하기란 매우 힘든 측면이 있다. 따라서 불가피하게 휴일 근무를 하게되는 것이라는 의견을 제시하였다.

휴일근무는 「인사규정」에서 정하고 있듯 부득이한 경우에 실시하는 것을 전제로 하고 있으나 현행 관리체계 내에서는 [표 28]과 같이 신청자가 기재한 휴일근무 목적만을 확인할 수 있을 뿐 휴일근무의 부득이함과 구체적 근무계획은 파악할 수 없는 상황이다.

또한 빈번한 휴일근무 사용은 부서간 형평성 문제를 초래하며, 관리자가 휴일근무를 과도하게 수행할 경우 부하직원들에게도 불필요한 휴일근무를 조장하는 문화가 형성될 수 있다. 이는 정부의 장시간 근로 관행 개선 및 일·가정 양립 정책 이행을 위해 관리원이 추진하는 활동을 저해하는 요소로 작용할 수 있다.

관련자 의견 검토 ㉔실에서는 앞으로 일·가정 양립이 잘 이루어 질 수 있도록 캠페인을 시행하는 등 휴일근무를 지양하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ㉔실은 각 부서 관리자들이 휴일근무의 불가피성을 확인하고, 후속관리를 할 수 있도록 휴일근무 계획 및 실적 확인절차를 보완하는 등 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

9. 근무상황 확인을 위한 복무관리 소홀

가. 업무개요

☞본부 ☞실은 「직제규정 시행규칙」제7조제2항제3호에 따라 복무 관련 업무 담당하고 있다. 「인사규정」 제54조에 따르면 직원은 지정된 시간에 근무하여야 하며, 각 부서의 장은 소속직원의 근무상황을 확인하고, 인사담당부서는 직원의 근무상황을 총괄하여 관리한다고 정하고 있다.

나. 관계규정 및 판단기준

「인사규정」 제57조제1항에 따르면 원장은 업무형편상 부득이하다고 인정할 경우에는 동규정 제50조에도 불구하고 시간외근무·야간근무 또는 휴일근무(이하 ‘초과근무’라 한다)를 명할 수 있으며, 제2항에 따르면 제1항에도 불구하고 직원이 초과근무가 필요하다고 판단하여 실시하고자 하는 경우 사전에 승인을 얻어야 한다고 정하고 있다.

또한, 「인사규정」 제57조제6항에 따르면 원장은 제1항에 따른 초과근무를 한 직원이 초과근무에 대하여 휴가를 신청할 경우 수당을 지급하는 것에 갈음하여 휴가(이하 ‘보상휴가’라 한다)를 부여할 수 있다고 정하고 있다.

「인사규정」 제50조제1항에 따르면 1주일에 40시간, 주 5일 근무를 하되, 1일 근무시간은 09시~18시, 휴게시간은 12시~13시로 한다고 정하고 있고, 동규정 제51조 제1항 및 제2항에 따르면 원장은 「근로기준법」이 정하는 범위 내에서 탄력근무제, 시간제근무 등 유연근무제를 실시할 수 있고, 유연근무제의 시행과 관련한 세부 사항은 지침으로 따로 정한다고 되어있다.

「유연근무제 운영지침」 제7조제1항에 따르면 유연근무제 근로자의 근무형태는 업무특성 등을 고려하여 다음 각 호에 따른 시간 범위 내에서 채용권자의 허가로 정한다고 규정하고 있다.

1. 시간제 근로자의 근무시간 : 1일 최소 3시간 이상(근무일일 경우), 1주당 15시간 이상 35시간 이하로 근무하며, 출근시간은 오전 8시부터 선택할 수 있음. 단, 환경시설직의 경우 예외로 함
2. 시차출퇴근형 근로자의 근무시간 : 1일 8시간 근무체제를 유지하되, 출근시간을 오전 8시부터 10시까지로 함. 단, 환경시설직의 경우 오전 6시부터 오후 1시까지로 함
3. 근무시간선택형 근로자의 근무시간 : 2주를 평균하여 1주 40시간을 초과하지 않는 범위 내에서 1일 8시간에 구애받지 않고 주5일 근무를 기준으로 1일 최소 4시간에서 최대 12시간 내에서 근무

「직제규정 시행규칙」 [별표 2] 위임전결사항에서는 근무시간 변경에 대한 전결권자를 정하고 있는데, 담당자의 ‘휴일근무 전결권자’는 본부장, ‘유연근무 전결권자’는 실장, ‘야간 및 시간외근무 전결권자’는 팀장을 지정하여 그 위임의 권한과 책임을 달리 정하고 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 초과근무 및 유연근무의 신청과 근무상황 확인

관리원은 초과근무의 형태를 시간외근무·야간근무·휴일근무로 구분하여 운영하고 있다. 초과근무는 수당 또는 수당에 갈음하는 보상휴가를 부여하는 관계로 초과근무 후 해당 초과근무 실적에 대한 승인 절차를 거치고 있다. 반면, 유연근무는 근로자가 2주 단위로 근무스케줄을 지정하여 사전에 전결권자의 결재를 득하고

있으며 근무 후 실적에 대한 별도의 승인 절차는 없는 상황이다.

초과근무에 대한 전결권자는 초과근무 실적에 대한 승인을 통해 해당 근로자의 근무상황(시작시간, 종료시간)을 확인할 수 있지만 사후적·간접적인 확인에 불과하다. 유연근무에 대한 근무상황 확인은 별도의 실적 승인 절차가 없고 근무상황을 알려주는 시스템이 부재한 관계로 관리자가 유연근무자와 동시간대에 근무를 하지 않는 이상 확인이 어려운 상태이다.

(2) 휴일근무 현황

초과근무 중 휴일근무에 대한 전결권자는 본부장으로, 팀장 승인사항으로 정한 시간외근무·야간근무에 비해 더 높은 수준의 검토와 책임을 요구하고 있다. 또한, 휴일근무는 정상 근무일이 아닌 휴일에 근무하는 예외적인 상황으로서 근로자의 휴식권과도 직결되는 사안이다. 비록 휴일근무의 건수가 시간외근무·야간근무에 비해 상대적으로 적다고 할지라도 한 건당 발생하는 보상휴가의 시간과 복무관리 측면에서의 조직 영향도는 더 크다고 볼 수 있다. 이에 따라 제도적 관리가 엄격해야 하며 실제 근무 여부 및 필요성에 대한 명확한 근거 확보가 필수적이다.

관리원 임직원의 최근 3년(2022년~2024년)간 휴일근무 현황을 확인한 결과는 [표 29]와 같았고, 휴일근무의 주요 사유로는 경영평가, 국정감사 등 기관차원의 대응이 있으며 기타 각 부서의 고유업무 처리를 위한 휴일근무 사용이 있었다.

[표 29] 휴일근무 현황

구분	2022년	2023년	2024년
휴일근무자 수(명)	493	449	364
휴일근무 일수(일)	1,273	1,132	812
- 경영평가 대응	86	132	107
- 국정감사 대응	103	90	86
- 기타	1,084	910	619

• 출처 : ERP 시스템 근무상황부 실적 재구성

휴일근무는 경영평가 및 국정감사 등 전사적 대응을 제외하고는 담당자에 대한 전결권자(본부장)의 근무상황 확인이 사후적으로 이어질 뿐 휴일근무 당일의 근무상황 확인은 실질적으로 어려운 상황이다.

(3) 유연근무 현황

한편, 관리원 임직원의 최근 3년(2022년~2024년)간 유연근무 현황을 확인한 결과 유연근무 신청자 및 유연근무 비율은 [표 30]과 같았고, 전체 임직원 수 대비 유연근무자 수는 약 30%로 확인되었다.

[표 30] 유연근무 현황

구분	2022년	2023년	2024년
전체 임직원 수(명)	1,141	1,114	1,086
유연근무자 수(명)	337	384	326
- 시간제	35	43	49
- 시차출퇴근형	70	45	40
- 근무시간선택형	232	296	237
유연근무자 비율(%)	29.5%	34.5%	30.0%

• 출처 : ERP 시스템 근무상황부 및 유연근무스케줄 재구성

시간제 유연근무는 환경시설직과 임금피크제 근로자를 포함한 1주당 35시간 이하로 근무하는 형태로서 증가하는 추세를 보이며, 시차출퇴근형은 1일 8시간 근무체제를 유지하면서 출근시간을 9시에서 앞뒤로 한 시간 조정하여 근무하는 형태이며 그 수는 점차 줄고 있다. 근무시간선택형은 1일 8시간에 구애받지 않고 1주 40시간 내에서 1일 최소 4시간에서 최대 12시간 근무하는 형태로 유연근무제 유형 중 가장 많은 근로자가 이용하고 있다.

현재 유연근무는 30분 단위로 신청이 가능하며, 각 시간대별 출퇴근시간 현황은 [표 31]과 같았고, 「인사규정」 제50조에서 정한 근무시간(9시~18시)에서 30분에서 1시간 먼저 출근하거나 퇴근하는 인원이 가장 많은 것으로 확인되었다.

그리고 「직제규정 시행규칙」에 따른 유연근무 전결권자인 실장(X급)의 유연근무 현황을 확인한 결과, 2022년 3명(전체 유연근무자 대비 0.9%), 2023년 7명(1.8%), 2024년 2명(0.6%)으로 확인되었다.

이는 유연근무 전결권자(실장)의 대부분이 「인사규정」 제50조에서 정한 근무 시간(9시~18시)에 따라 근무를 하고 있으며, 해당 전결권자가 유연근무 신청자의 출퇴근 시간을 포함한 근무상황을 확인하기에는 실질적 어려움이 있음을 보여준다.

[표 31] 유연근무 출퇴근시간 상세

구분	2022년	2023년	2024년
<출근시간>			
유연근무자 수(명)	337	384	326
- 시간제	35	43	49
5:00 (5:30)	9	8	9
6:00 (6:30)	1	5	7
7:00 (7:30)	3	2	3
8:00 (8:30)	9	14	15
9:00 ~	13	14	15
- 시차출퇴근형	70	45	40
8:00 (8:30)	43	36	37
9:00 ~	27	9	3
- 근무시간선택형	232	296	237
6:00 (6:30)	4	3	4
7:00 (7:30)	4	24	29
8:00 (8:30)	215	258	196
9:00 ~	9	11	8
<퇴근시간>			
유연근무자 수(명)	337	384	326
- 시간제	35	43	49
~ 12:00	13	13	15
~ 18:00	21	19	24
(18:30) 19:00	1	11	8
(19:30) 20:00	-	-	2
- 시차출퇴근형	70	45	40
~ 18:00	39	37	33
(18:30) 19:00	31	8	7
- 근무시간선택형	232	296	237
~ 18:00	179	115	120
(18:30) 19:00	52	169	109
(19:30) 20:00	-	-	-
(20:30) 21:00	1	10	7
(21:30) 22:00	-	2	1

- 출처 : ERP 시스템 유연근무스케줄 재구성

(4) 근무상황 확인 실태

감사실은 휴일근무자 및 유연근무자의 근무상황 확인을 위해 청사의 보안 업무를 담당하고 있는 [주]실(본사)과 [보]실(5개 지역본부)에 출입문보안카드기록자료를 요청하였으나 해당 자료는 노동조합과의 사전 합의가 필요⁴⁵⁾하다는 이유로 제출이 이루어지지 않았다.

한편, [대]실은 2018년 노동조합에 공문⁴⁶⁾을 발송하여 휴일 및 유연근무제 근무자에 대한 출퇴근시간 확인을 위하여 지문 또는 출입카드를 활용하고자 합의를 요청하였으나, 노동조합으로부터 “휴일 및 유연근무제 근무자의 출퇴근시간 확인은 ERP시스템에서 출·퇴근 버튼 생성 등의 기능개선을 통하여 확인하시기 바란다”는 회신⁴⁷⁾을 받은 바 있다.

이에 감사실은 [대]실에 2018년 이후 휴일 및 유연근무제 근로자의 출퇴근시간 확인을 위한 시스템의 기능개선 등 관련 자료를 요청하였으나 회신을 받지 못하였다.

이렇게 출퇴근시간 확인을 위한 자료의 확보가 불가하고 시스템의 개선이 지연되는 동안 최근 3년(2022년~2024년)내 “유연근무자 근무시간 미준수” 관련 신고가 2건⁴⁸⁾ 발생하였고, 해당 건들은 관련자의 확인을 통해 모두 신분상 조치가 이루어졌다.

45) 「단체협약서」 제120조(출입문보안카드기록자료) 출입문 보안카드는 출입을 위한 용도로만 사용되어야 하고 기록 자료가 기타 다른 용도로 사용될 경우 조합과 사전 합의한다. 이에 감사실은 노동조합에 복무점검을 위한 용도로만 감사자료를 활용할 것을 약속하고 사측과 합의를 요청하였으나 노동조합은 합의를 거부하였다.

46) [주]본부-8863(2018.05.29.) “휴일 및 유연근무제 근무자 출퇴근시간 확인관련 합(협)의 요청”

47) [보]XXXXX-100(2018.06.22.) “휴일 및 유연근무제 근무자 출퇴근시간 확인관련 회신”

48) 신고채널(레드휠)을 통한 익명신고 건으로 기강감사를 거쳐 [대]실에 처분요구서를 통보함(감사실-4885(’ 22.11.23.), 감사실-705(’ 24.02.28))

(5) 근무상황 확인을 위한 복무 관리 소홀

최근 3년(2022년~2024년) 평균 휴일근무 일수가 1,000일을 초과하고, 유연근무제 근로자가 전체 임직원의 약 30%에 달하는 상황에서, 휴일근무 및 유연근무 근로자의 근무상황을 확인할 의무가 있는 전결권자(본부장 또는 실장)는 본인의 근무 시간과 다른 휴일근무 및 유연근무 근로자에 대한 근무상황 확인 수단을 갖지 못하는 상황⁴⁹⁾이다.

이에 [대]실은 직원의 근무상황을 총괄 관리하는 부서로서 관리자들이 휴일 및 유연근무 근로자의 근무상황 확인을 할 수 있도록 시스템을 개선하고 제도를 보완하는 노력을 할 필요성이 있다.

관련자 의견 검토 2021년 PC-OFF 도입으로 Moffice 프로그램을 통해 직원의 근무기록에 대한 확인은 가능한 상황이지만, 복무점검을 목적으로 개인의 근무 기록을 확인하는 사항은 「단체협약」 제119조 및 제120조에 따라 합의가 필요한 사항이며, 추가적으로 Moffice 근무기록으로 근태를 확인하기 위해서는 향후 명확한 근무시간의 정의가 필요할 것으로 보인다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 [대]실장은 각 부서의 장(또는 근무시간 변경에 대한 권한을 위임받은 전결권자)이 휴일 및 유연근무를 신청한 소속직원의 근무상황을 확인할 수 있도록 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

49) 휴일근무의 경우는 근로자가 사후적으로 초과근무 실적 문서를 작성하여 결재받고 있으나 작성자 본인의 입력에 따른 실적으로 시작시간과 종료시간을 객관적으로 확인하기는 어려운 상황이다.

10. 일비 및 위험관리비 등 여비 과다 지급 및 관리소홀

가. 업무개요

관리원의 ☒실은 「직제규정 시행규칙」 제7조제2항제3호에 따라 관리원 직원의 복무관련 업무를 담당하고 있고, 「제규정관리규정」 [별표 1]에 따라 관리원의 여비에 관한 사항을 담당하고 있다.

관리원의 임직원이 업무수행을 위하여 국내 출장시에는 「여비규칙」 제5조 및 제11조에 따라 여비를 지급받아야 하며 국내여비 기준은 동규칙 [별표 1]에서 정하고 있고, 현장 위험관리비 기준은 「지출예산 집행기준」에서 정하고 있다.

나. 관계규정 및 판단기준

관리원은 임직원의 국내에 출장 시에 「여비규칙」 [별표 1]에 따라 운임, 일비, 숙박비 및 식비를 지급한다. 운임⁵⁰⁾ 및 숙박비의 경우 실비로 지급하되 실장이하의 경우 지역별 숙박비의 상한액을 두고 지급하며, 일비 및 식비의 경우 여행일수에 따라 직위에 관계없이 정액으로 지급⁵¹⁾한다. 다만, 일비의 경우 동규칙 제11조제2항에 의해 관리원 차량을 이용할 경우 정액의 2분의 1을 지급하며, 이동거리 300km 이상의 근무지의 출장으로 5,000원이 증액되는 경우에도 이와 동일하게 적용되지만 지역본부 이전 직원 여비의 한시적 특례기준에 따른 일비의 증액은 이에 적용되지 아니한다.⁵²⁾

50) 운임은 철도,항공,자동차,선박으로 구분하며 원장, 이사,감사 및 본부의 장, 지역본부의 장, 실장이하 등 직위에 따라 운송수단의 등급(철도의 경우 특실,일반실로 등급을 나누고, 선박의 경우 1등급, 2등급으로 등급을 나눔)에 차등을 두고 이에 따라 실비로 지급한다.

51) 일비 및 식비의 지급 기준

구 분	일 비	식 비	비 고
2022~2023.6.14	20,000원	25,000원	
2023~현재	25,000원	25,000원	

※ 당일 출장 시 총 이동거리 300KM 이상의 근무지의 출장의 경우 일비 5,000원 증액(출발일, 귀임일)

52) 지역본부 이전 직원 여비의 한시적 특례 기준(「여비업무 처리기준」 2024. 10.14.)에 따라 각 지역본부(강원,충청,

한편 관리원의 「지출예산 집행기준」 ‘현장위험관리비’ 지급기준에 따르면 현장위험관리비(이하 ‘위험관리비’라 함)는 진단·점검(무상 및 긴급점검, 순회점검 등), 평가 및 하자 심사 등을 수행 하기 위하여 현장조사를 수행하는 임직원, 계약직 직원(이하 ‘임직원’에 포함하여 칭함)에 대하여 위험수당반영율⁵³⁾이 현지직접 인건비의 0~10% 미만일 경우 1일에 7,000원을 지급하고 위험수당반영율이 현지 직접인건비의 10% 이상일 경우 1일에 14,000원을 지급하도록 되어 있다. 그리고 책임기술자의 경우 상기 기준의 150%를 지급할 수 있다고 정하고 있다.⁵⁴⁾

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 임직원의 국내출장 여비 지급 현황을 확인한 결과, JW 외 81명은 당일 출장 시 일비 증액 기준을 따르지 않거나 일비 및 식비 금액 산정 오류 등으로 [별표 3]과 같이 935,000원(96건)의 여비(일비 및 식비)를 초과 수령하였고

특히 관리원 차량을 이용하며 총 이동거리가 300km이상으로 일비를 증액할 경우, 증액되는 일비를 2분의 1로 감액하여 수령하여야 하지만, 증액되는 금액 전체를 수령하는 경우가 74건으로 총 여비 초과수령 건수(96건)의 77%에 달하는 것으로 확인 되었다.

그리고 JW 외 28명은 진단·점검(무상 및 긴급점검, 순회점검 등), 평가 및 하자심사 등을 수행하며 현장위험관리비 지급기준을 따르지 않거나 금액 산정의 오류 등으로 [별표 4]와 같이 393,600원(33건)의 위험관리비를 초과 수령하였으며,

영남) ㉔실, ㉕재본부 ㉖실, ㉗실 및 ㉘사무국 직원들이 정밀안전진단(성능평가), 소규모취약시설 안전점검, 하자 현장실사 등의 업무 수행을 위해 국내 근무지의 출장일 경우 일비5,000원을 증액하여 지급하고 이 증액금액은 관리원의 차량을 이용하더라도 2분의1로 감액하지 아니한다.

53) 「시설물 안전점검 및 정밀안전진단 실시 등에 관한 지침」 제45조 및 별표17에 따르면 위험수당(위험관리비)은 시설물별 작업 위험도에 따라 적용되며 현지 직접인건비의 10~20%를 적용하도록 되어 있음

54) 「2022~2024년도 지출예산 집행기준」 현장위험관리비 지급기준에서 정하고 있는 책임기술자는 정밀안전진단과 안전점검에 관련된 사업의 계약서, (착수)보고서 등에 책임기술자로 명시된자로 일반사업비는 해당 없음

JE 외1명은 출장 사유의 취소 등으로 경비반납 문서 작성 후 실제 반납 금액을 입력하지 아니하여 [별표 5]과 같이 87,000원(2건)의 출장비 반납처리가 완료되지 않았다.

관련자 의견 검토 **대실**에서는 감사결과를 수용하며 여비업무 처리기준 및 근태 매뉴얼을 현행화하여 전직원들에게 전달되도록 게시판에 게시하며, 연중 실시 예정인 복무 및 출장 관련 교육을 통해 초과 여비지급이 발생하지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 **대실장**은

① 일비 및 식비 산정 오류 등으로 여비를 과다 수령한 관련자 82명에게 935,000원을, 금액 산정 오류 등으로 위험관리비를 과다 수령한 관련자 29명에게 393,600원을, 경비반납 문서 작성 후 실제 반납처리 하지 않은 관련자 2명에게 87,000원을 회수하시기 바랍니다. (시정)

【개별 관련자 회수금액 별표 3~5 참조】

② 앞으로 여비 및 위험관리비를 과다 수령하는 일이 없도록 임·직원을 대상으로 여비업무 처리기준에 대한 안내 및 교육을 하시기 바랍니다. (통보)

11. 휴직 전 복무관리 교육 운영 미흡

가. 업무개요

☐실은 「직제규정 시행규칙」 제7조제2항제3호에 따라 복무 관련 업무를 담당하고 있으며, 「인사규정」 제98조 내지 제105호에 따라 관리원 직원의 휴직에 대한 전반 업무를 수행하고 있다.

나. 관계규정 및 판단기준

관리원 원장은 「인사규정」 제98조제1항 각호⁵⁵⁾의 어느 하나에 해당하는 사유에 해당할 때는 본인의사에도 불구하고 휴직을 명하여야 하며, 관리원 직원이 동조 제2항 각호의 사유⁵⁶⁾로 휴직을 신청하는 경우에는 휴직을 명할 수 있다. 다만, 동조 제2항제3호에 따라 육아 또는 난임 등의 사유로 직원이 휴직을 원하는 경우에는 휴직을 명하여야 한다.

각각의 휴직 기간은 「인사규정」 제99조⁵⁷⁾에서 정하고 있고, 휴직 직원은 동규정 제101조에 따라 휴직기간 중 영리업무 및 겸업금지 의무에 위반하거나 당초 휴직사유와 다르게 휴직을 사용하여서는 안된다.

한편, 인사담당부서의 장은 「인사규정」 제102조에 따라 휴직 예정자가 휴직을 시작하기 전 휴직 제도의 취지, 휴직 중 복무상황 보고에 관한 사항, 휴직실태 점검 시 협조사항, 휴직 사유 소멸 시 복직 의무 및 절차, 휴직 중 연락처의 신고, 휴직의 목적 외 사용 시 불이익 처분 유형 등의 내용이 포함된 ‘휴직 전 복무

55) 「인사규정」 제98조제1항에 따르면 원장이 명하여야 하는 직권휴직 종류로는 질병휴직, 병역휴직, 천재지변, 전시·사변이나 기타의 사유로 생사 또는 소재가 불분명할 때, 기타 법률의 규정에 따른 의무를 수행하여야 할 때로 구분 할 수 있다.

56) 「인사규정」 제98조제2항에 따르면 직원 청원에 의한 청원휴직으로 유학휴직, 고용휴직, 육아휴직, 난임휴직, 가족돌봄휴직, 창업휴직, 동반휴직, 자기개발휴직 등이 있다.

57) 「인사규정」 제99조에 따라 휴직기간은 휴직 사유에 따라 1년 내지 최대 5년으로 한하고 있다.

관리 교육' (이하 '복무관리 교육' 이라 함)을 실시하여야한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

최근 3년간(2022년~2024년) 관리원 직원의 휴직 현황을 확인한 결과, 아래 [표 32]와 같이 휴직자들은 육아, 난임, 가족돌봄, 질병 등의 사유로 163건의 휴직을 신청하였으며, 휴직 사유 중 육아 휴직이 전체 휴직의 82%이고 질병휴직 사유가 8%, 가족돌봄휴직이 5% 그 외 사유가 5% 이었다. 그리고 163건의 휴직 신청 중 휴직 연장의 신청이 41건으로 전체 휴직 신청의 25%에 해당하였다.

[표 32] 2022년~2025년 2월 관리원 휴직 현황

(단위 : 건)

구 분	육아	가족돌봄	난임	배우자동반	연구활동	질병	기타	계
2022년	45(6)	4	1(1)	-	1	1	-	52
2023년	37(15)	1(1)	1	1	-	7(3)	1	48
2024년	52(11)	3(1)	1	1	-	5(2)	1(1)	63
계	134(32)	8(2)	3(1)	2	1	13(5)	2(1)	163(41)

- 주 : 1. 휴직 신청 및 연장 건수를 합한 누적 수로 표기
2. 휴직 연장 신청 건수는 괄호 안 숫자로 별도 표기
- 출처 : 「복무제도 운영 및 관리실태 특정감사 요구자료」 중 ☐실 제출 자료(휴직제도 운영 내역) 재구성

☐실에서 복무관리 교육 비대상으로 구분하는 휴직연장 신청 41건을 제외한 122건의 휴직 신청에 대하여 복무관리 교육 이행 여부를 확인한 결과, [표 33]과 같이 교육 미이행 건수가 42건으로 전체 34%에 달하였다.

[표 33] 복무관리 교육 이행 현황

(단위 : 건)

구분	2022년	2023년	2024년	계
교육 이행	38	7	29	74
교육 미이행	1	22	19	42
확인 불가 ⁵⁸⁾	6	-	-	6
계	45	29	48	122

- 출처 : 「복무제도 운영 및 관리실태 특정감사 요구자료」 중 ☐실 제출 자료(휴직지도 운영 내역) 재구성

58) 휴직신청자 퇴사 및 외부메일 환경변화 등에 따른 확인 불가로 확인

현재 ㉠실에서는 휴직 신청자가 휴직 신청서 양식을 요청 할 경우 메일로 신청서 및 교육자료를 발송하고, 휴직 신청서 양식을 요청하지 않을 경우 담당자가 별도로 확인하여 교육자료를 메일 발송하는 형식으로 복무관리 교육을 실시하고 있을 뿐 별도 대면이나 온라인 등의 방식으로 복무관리 교육을 실시하지 않는 것으로 확인되었다.

관련자 의견 검토 ㉠실에서는 감사 내용을 수용하며 향후 휴직 대상자의 교육을 누락시키지 않도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ㉠실장은

① 앞으로 휴직 신청자가 휴직 전 복무관리 교육을 미이수 하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바라며, (통보)

② 휴직 전 복무관리 교육 업무를 소홀히 한 관련자 2명에게 ‘구두경고’ 조치 하시기 바랍니다. (구두경고)

※ 요구자료 제출 시 자진신고에 따른 감경을 고려하여 ‘구두경고’ 조치 처분함

[관련자]

㉠본부 ㉠실 행정X급 JR

㉠본부 ㉠실 행정X급 JT

12. 저축연차 부여 및 관리 미흡

가. 업무개요

관리원은 기관의 복무기강 확립과 조직운영의 효율성을 제고하고자 직원의 근무조건 및 복무 등에 관한 사항을 「인사규정」 ‘제6장 복무’로 제정하여 운영하고 있다.

해당규정은 근무시간, 유연근무, 휴가 및 병가 등 직원의 기본적인 복무 사항을 규정하고 있으며, 당해연도에 사용하지 못한 연차에 대해서는 불이익이 없도록 저축연차 제도를 통해 보전하도록 하고 있다.

나. 관계규정 및 판단기준

「인사규정」 제61조제1항에 따르면 ‘직원은 당해 연도에 발생한 연차 일수의 30퍼센트 범위 내의 미사용 연차 일수를 그해의 마지막 날을 기준으로 이월·저축 하여 사용할 수 있으며, 이월·저축한 다음 연도부터 5년 이내에 사용하지 않은 저축연차는 소멸된다’고 규정하고 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사 기간 중 2022년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 관리원 직원들에게 부여된 연차, 소진연차 및 저축연차 내역을 검토⁵⁹⁾한 결과 2022년 4인 26.5시간, 2023년 9인 70시간, 2024년 8인 74시간 등 [별표 6]과 같이 3년간 총 20인 (1인 중복) 170.5시간(21일 2.5시간)의 저축연차가 초과 부여된 것을 확인하였다.

59) 저축연차=당해연도 부여된 연차-소진연차(연차,조퇴,외출), 저축연차를 활용한 연차, 조퇴, 외출은 제외함

초과된 사유는 실제 사용한 연차, 조퇴, 외출(이하 ‘연차 등’ 이라 함) 내역 중 일부가 ERP 시스템 내 잔여일수에서 차감되지 않았기 때문으로, 관련 직원들은 해당 연차 등을 실제로 사용했음에도 불구하고 ERP 시스템에서 차감되지 않은 사실을 인지하지 못한 채 추가적으로 연차 등을 사용한 것으로 확인되었다. 이후 ㉔실 역시 일부 사용된 연차가 차감되지 않은 사실을 인지하지 못한 채 ERP 시스템상의 잔여일수를 이월하고 저축한 것으로 파악되었다.

실제 사용한 연차 등이 ERP 시스템 잔여일수에서 차감되지 않은 현상에 대해 복무 담당자는 연차 등 결제 완료 건에 대해 직원의 재저장 등의 행위로 결제 상태가 ‘작성 중’ 으로 변경되어 연차가 실제 차감되지 않았다고 추정하였으나, 저축연차가 초과된 직원의 결제 완료 내역을 확인한 결과, 복무 담당자의 추정과는 달리 재저장 등의 행위로 인한 상태 변경이 없었던 것으로 확인되었고, 그 외 명확한 원인은 파악되지 않았다.

관련자 의견 검토 ㉔실에서는 현재 ERP 시스템에서 실제 사용한 연차가 사용 연차 및 잔여연차에 반영되지 않은 여러 오류를 확인하였고, 추가적인 문제가 발생하지 않도록 향후 시스템을 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ㉔실장은

- ① 앞으로 실제 연차 등 사용 여부를 확인하여 저축연차가 초과부여 되지 않도록 조치하시기 바람 (통보)
- ② 초과 부여된 저축연차에 대해 회수하시기 바랍니다. (시정)

별표 목차

[별표 1] 증빙서류 미첨부하여 병가를 사용한 내역	69
[별표 2] 증빙서류 미첨부 및 증빙확인 불가 병가 사용 내역	70
[별표 3] 일비 및 식비 초과 수령 내역	71
[별표 4] 현장 위험관리비 초과 수령 내역	76
[별표 5] 출장비 미반납 내역	78
[별표 6] 저축연차 초과에 대한 세부 내역	79

[별표 1]

증빙서류 미첨부하여 병가를 사용한 내역

순번	대상자	병가시간(분)	건수
1	AF	720	4
2	BQ	480	1
3	CW	960	8
4	AQ	600	2
5	CR	2,130	8
6	AO	780	3
7	BK	870	3
8	AM	180	1
9	AJ	120	1
10	CK	540	1
11	CG	120	1
12	DW	780	2
13	AY	270	2
14	CX	90	1
15	BM	780	2
16	CZ	1,440	1
17	DT	420	2
18	DP	180	1
19	CQ	300	1
20	DQ	330	1
21	CN	120	1
22	CD	480	1
23	DR	600	2
24	CM	570	4
25	DE	780	2
26	AG	570	4
27	DO	480	1
28	DA	330	1
29	CH	510	1
30	AH	300	2
31	CF	480	1
32	BG	480	1
33	DY	3,180	8
34	CT	390	3
35	BW	1,620	4
36	DU	960	2
37	AP	960	2
38	BD	930	3

[별표 2]

증빙서류 미첨부 및 증빙확인 불가 병가 사용 내역

순번	대상자	미첨부 병가시간(분)	증빙확인 불가 병가시간(분)
1	AT	870	330
2	DL	720	120
3	AW	1,920	780
4	DG	1,050	690
5	DH	540	240
6	DF	480	480
7	DJ	180	180
8	DS	2,100	480
9	AU	480	480
10	DK	300	300
11	DZ	480	480
12	AL	1,140	540

[별표 3]

일비 및 식비 초과 수령 내역

순번	출장자	부서	직위	출장목적	출장일자	수령액	적정액	초과 수령액
1	JQ	궂실	차장		2024-10-14 ~ 2024-10-14	17,500	15,000	2,500
2	JY	궂실	차장		2024-04-19 ~ 2024-04-19	17,500	15,000	2,500
3	JY	궂실	차장		2024-07-01 ~ 2024-07-02	35,000	30,000	5,000
4	JU	궂실	직원		2024-03-19 ~ 2024-03-19	17,500	15,000	2,500
5	JO	궂실	과장		2024-04-08 ~ 2024-04-08	17,500	15,000	2,500
6	JP	궂실	차장		2024-09-30 ~ 2024-09-30	17,500	15,000	2,500
7	JP	궂실	차장		2024-07-03 ~ 2024-07-04	35,000	30,000	5,000
8	JP	궂실	차장		2024-06-19 ~ 2024-06-20	35,000	30,000	5,000
9	JA	궂실	부장		2023-06-01 ~ 2023-06-02	100,000	50,000	50,000
10	JS	궂실	실장 직무대리		2022-07-07 ~ 2022-07-07	20,000	10,000	10,000
11	JD	궂실	직원		2024-08-12 ~ 2024-08-12	17,500	15,000	2,500
12	JF	궂실	부장		2024-05-20 ~ 2024-05-20	17,500	15,000	2,500
13	JG	궂실	실장		2024-03-05 ~ 2024-03-05	17,500	15,000	2,500
14	JH	궂실	과장		2024-11-14 ~ 2024-11-15	35,000	30,000	5,000
15	JK	궂실	부장		2024-11-14 ~ 2024-11-15	35,000	30,000	5,000
16	JK	궂궂궂궂궂 궂궂궂	부장		2024-02-22 ~ 2024-02-23	35,000	30,000	5,000
17	JL	궂실	부장		2024-08-12 ~ 2024-08-12	17,500	15,000	2,500
18	JZ	궂궂궂	과장		2024-10-23 ~ 2024-10-25	47,500	42,500	5,000
19	JZ	궂궂궂	과장		2024-11-12 ~ 2024-11-15	60,000	55,000	5,000
20	JX	궂궂궂	직원		2024-03-05 ~ 2024-03-05	17,500	15,000	2,500

순번	출장자	부서	직위	출장목적	출장일자	수령액	적정액	초과 수령액
21	JX	역실	직원		2024-02-07 ~ 2024-02-07	17,500	15,000	2,500
22	JC	행사무국	과장		2024-12-12 ~ 2024-12-12	17,500	15,000	2,500
23	JV	마실	직원		2024-03-13 ~ 2024-03-13	17,500	15,000	2,500
24	JB	압실	공무 직원		2024-07-31 ~ 2024-07-31	17,500	15,000	2,500
25	JN	내대본부 재실	과장		2024-09-13 ~ 2024-09-13	17,500	15,000	2,500
26	JN	내대본부 재실	과장		2024-08-29 ~ 2024-08-29	17,500	15,000	2,500
27	JM	부실	차장		2023-10-11 ~ 2023-10-13	75,000	37,500	37,500
28	KQ	일실	직원		2024-09-30 ~ 2024-09-30	17,500	15,000	2,500
29	KQ	일실	직원		2024-07-03 ~ 2024-07-04	35,000	30,000	5,000
30	KQ	일실	직원		2024-06-19 ~ 2024-06-20	35,000	30,000	5,000
31	GD	역실	공무 과장		2023-10-30 ~ 2023-10-31	50,000	25,000	25,000
32	KW	내대본부	본부장		2024-10-16 ~ 2024-10-16	17,500	15,000	2,500
33	KE	주실	부장		2024-05-21 ~ 2024-05-21	17,500	15,000	2,500
34	KR	일실	과장		2024-06-11 ~ 2024-06-11	17,500	15,000	2,500
35	KT	준실	부장		2022-04-01 ~ 2022-04-01	20,000	10,000	10,000
36	BQ	첩실	공무 대리		2023-04-13 ~ 2023-04-14	50,000	25,000	25,000
37	KY	튀실	부장		2024-07-22 ~ 2024-07-22	17,500	15,000	2,500
38	KU	주실	직원		2024-12-18 ~ 2024-12-18	17,500	15,000	2,500
39	DH	압실	과장		2024-11-29 ~ 2024-11-29	17,500	15,000	2,500
40	EV	중실	실장		2022-03-17 ~ 2022-03-17	20,000	10,000	10,000
41	EV	내대본부 마실	실장		2024-04-25 ~ 2024-04-25	17,500	15,000	2,500
42	KO	주실	실장		2024-09-02 ~ 2024-09-04	90,000	85,000	5,000
43	KP	도실	부장		2022-02-28 ~ 2022-02-28	20,000	10,000	10,000
44	KA	참실	과장		2023-11-16 ~ 2023-11-17	50,000	25,000	25,000

순번	출장자	부서	직위	출장목적	출장일자	수령액	적정액	초과 수령액
45	KS	통실	직원		2024-07-15 ~ 2024-07-18	97,500	95,000	2,500
46	KD	래실	직원		2024-06-25 ~ 2024-06-25	17,500	15,000	2,500
47	KF	내자본부 상실	과장		2024-04-09 ~ 2024-04-12	75,000	70,000	5,000
48	KG	역실	실장		2024-02-07 ~ 2024-02-07	17,500	15,000	2,500
49	KH	주실	실장 직무대리		2024-10-16 ~ 2024-10-16	17,500	15,000	2,500
50	KJ	개배본부 족실	실장 직무대리		2024-03-06 ~ 2024-03-06	17,500	15,000	2,500
51	KL	밀실	직원		2024-09-26 ~ 2024-09-26	17,500	15,000	2,500
52	KL	밀실	직원		2024-07-01 ~ 2024-07-02	35,000	30,000	5,000
53	CR	압실	직원		2024-09-03 ~ 2024-09-05	47,500	42,500	5,000
54	KZ	튀실	직원		2024-04-03 ~ 2024-04-04	35,000	30,000	5,000
55	KX	압실	위촉직		2024-10-16 ~ 2024-10-16	17,500	15,000	2,500
56	KC	압실	직원 (시보)		2024-11-29 ~ 2024-11-29	17,500	15,000	2,500
57	KV	역실	부장		2024-03-05 ~ 2024-03-05	17,500	15,000	2,500
58	KB	내자본부 배실	차장		2024-11-11 ~ 2024-11-12	225,000	75,000	150,000
59	KN	압실	과장		2024-07-31 ~ 2024-07-31	17,500	15,000	2,500
60	KM	대실	부장		2024-03-05 ~ 2024-03-05	17,500	15,000	2,500
61	LQ	내자본부 자실	차장		2024-11-25 ~ 2024-11-26	75,000	37,500	37,500
62	LW	밀실	차장		2024-09-26 ~ 2024-09-26	17,500	15,000	2,500
63	LE	참실	채용형 청년인턴		2024-04-08 ~ 2024-04-08	17,500	15,000	2,500
64	LR	참실	과장		2024-04-08 ~ 2024-04-08	17,500	15,000	2,500
65	LT	역실	직원		2024-02-07 ~ 2024-02-07	17,500	15,000	2,500
66	LY	목사무국	위촉직		2024-04-29 ~ 2024-04-29	17,500	15,000	2,500
67	LO	대실	과장		2024-03-05 ~ 2024-03-05	17,500	15,000	2,500
68	LP	내자본부 자실	직원		2024-07-09 ~ 2024-07-09	17,500	15,000	2,500

순번	출장자	부서	직위	출장목적	출장일자	수령액	적정액	초과 수령액
69	LA	뒤실	직원		2024-04-03 ~ 2024-04-04	35,000	30,000	5,000
70	LS	꼇실	부장		2024-08-27 ~ 2024-08-28	35,000	30,000	5,000
71	LD	뽇실	직원		2023-10-11 ~ 2023-10-13	50,000	25,000	25,000
72	LF	대대본부 자실	부장		2024-08-26 ~ 2024-08-26	17,500	15,000	2,500
73	LG	갸실	차장		2022-11-22 ~ 2022-11-22	20,000	10,000	10,000
74	LG	뽇실	차장		2024-09-04 ~ 2024-09-04	17,500	15,000	2,500
75	CX	챗실	차장		2023-11-16 ~ 2023-11-17	50,000	25,000	25,000
76	LJ	압실	직원		2024-09-03 ~ 2024-09-05	47,500	42,500	5,000
77	LK	뽇사무국	공무 대리		2024-12-12 ~ 2024-12-12	17,500	15,000	2,500
78	LZ	대대본부 자실	직원		2024-09-13 ~ 2024-09-13	17,500	15,000	2,500
79	LX	대자본부 뽇실	차장		2024-05-24 ~ 2024-05-24	187,500	37,500	150,000
80	LC	챗실	과장		2023-11-16 ~ 2023-11-17	50,000	25,000	25,000
81	LV	챗실	과장		2024-04-08 ~ 2024-04-08	17,500	15,000	2,500
82	LB	뽇사무국	차장		2024-04-29 ~ 2024-04-29	17,500	15,000	2,500
83	LN	마실	직원		2024-10-16 ~ 2024-10-16	17,500	15,000	2,500
84	LN	마실	직원		2024-11-12 ~ 2024-11-15	60,000	55,000	5,000
85	LM	토실	직원		2024-06-19 ~ 2024-06-21	47,500	42,500	5,000
86	QW	대대본부 자실	직원		2024-08-26 ~ 2024-08-26	17,500	15,000	2,500
87	DO	대배본부 뽇실	차장		2024-04-29 ~ 2024-04-30	35,000	30,000	5,000
88	QE	00지사 특실	부장 직무대리		2022-05-19 ~ 2022-05-20	40,000	20,000	20,000
89	QR	주실	부장		2024-12-18 ~ 2024-12-18	17,500	15,000	2,500
90	QT	압실	직원		2024-11-29 ~ 2024-11-29	17,500	15,000	2,500
91	QY	00지사 특실	차장		2022-05-19 ~ 2022-05-20	40,000	20,000	20,000

순번	출장자	부서	직위	출장목적	출장일자	수령액	적정액	초과 수령액
92	QO	참실	채용형 청년인턴		2024-04-08 ~ 2024-04-08	17,500	15,000	2,500
93	QP	끝실	부장		2024-11-05 ~ 2024-11-06	55,000	30,000	25,000
94	QA	매실	과장		2024-05-28 ~ 2024-05-28	17,500	15,000	2,500
95	QS	입실	직원		2024-03-14 ~ 2024-03-14	17,500	15,000	2,500
96	QS	입실	직원		2024-03-11 ~ 2024-03-11	17,500	15,000	2,500
합계						3,187,500	2,252,500	935,000

[별표 4]

현장 위험관리비 초과 수령 내역

순번	출장자	부서	직위	출장목적	출장일자	수령액	적정액	초과 수령액
1	JW	표실	부장		2022-04-20 ~ 2022-04-20	14,000	7,000	7,000
2	QD	해실	차장		2023-07-11 ~ 2023-07-12	52,000	28,000	24,000
3	QF	서실	과장		2023-08-16 ~ 2023-08-18	48,000	42,000	6,000
4	QG	00지사 활실	공무 과장		2022-11-22 ~ 2022-11-24	49,000	21,000	28,000
5	QH	서실	과장		2024-06-03 ~ 2024-06-05	52,000	42,000	10,000
6	QH	서실	과장		2024-11-25 ~ 2024-11-29	29,000	28,000	1,000
7	QJ	서실	부장		2024-06-03 ~ 2024-06-05	52,000	42,000	10,000
8	QJ	서실	부장		2024-11-25 ~ 2024-11-29	43,500	42,000	1,500
9	QK	00지사 활실	공무 과장		2022-07-05 ~ 2022-07-05	14,000	7,000	7,000
10	QK	내재본부 서실	직원		2024-08-12 ~ 2024-08-14	51,000	42,000	9,000
11	QL	배재본부 서실	차장		2024-06-03 ~ 2024-06-05	52,000	42,000	10,000
12	QL	배재본부 서실	차장		2024-11-25 ~ 2024-11-29	29,000	28,000	1,000
13	QZ	내재본부 장실	차장		2023-12-15 ~ 2023-12-15	7,000	0	7,000
14	QX	배재본부 서실	부장		2023-09-19 ~ 2023-09-22	52,000	42,000	10,000
15	QC	내재본부 배실	직원		2024-02-28 ~ 2024-02-28	14,000	7,000	7,000
16	QV	매실	직원		2024-06-03 ~ 2024-06-05	52,000	42,000	10,000
17	QB	00지사 활실	차장		2022-12-05 ~ 2022-12-09	40,000	35,000	5,000
18	QN	00지사 오원실	직원		2022-07-05 ~ 2022-07-05	14,000	7,000	7,000
19	QM	신실	직원		2022-04-26 ~ 2022-04-28	52,000	42,000	10,000
20	DU	00지사 활실	부장		2022-12-05 ~ 2022-12-09	40,000	35,000	5,000
21	AE	내대본부 재실	공무 대리		2023-10-10 ~ 2023-10-13	56,000	42,000	14,000
22	WQ	00지사 전원실	차장		2022-11-07 ~ 2022-11-09	28,000	21,000	7,000

순번	출장자	부서	직위	출장목적	출장일자	수령액	적정액	초과 수령액
23	WE	내자본부 배실	과장		2024-04-04 ~ 2024-04-04	8,000	7,000	1,000
24	WR	내자본부 문실	차장		2023-03-02 ~ 2023-03-03	140,000	14,000	126,000
25	WT	배자본부 서실	과장		2024-12-23 ~ 2024-12-24	34,000	28,000	6,000
26	ER	00지사 홍실	부장		2022-05-17 ~ 2022-05-19	35,000	21,000	14,000
27	WY	매실	과장		2024-06-03 ~ 2024-06-05	52,000	42,000	10,000
28	WU	내자본부 해실	차장		2024-07-22 ~ 2024-07-26	56,600	56,000	600
29	WO	내자본부 해실	차장		2023-06-15 ~ 2023-06-15	14,000	7,000	7,000
30	WP	내자본부	지역 본부 장		2024-06-03 ~ 2024-06-03	14,000	7,000	7,000
31	WA	내자본부 서실	공무 과장		2024-08-12 ~ 2024-08-14	51,000	42,000	9,000
32	WS	00지사 오원실	부장		2022-07-05 ~ 2022-07-05	21,000	10,500	10,500
33	WD	배자본부 서실	차장		2024-12-23 ~ 2024-12-24	34,000	28,000	6,000
합계						1,300,100	906,500	393,600

[별표 5]

출장비 미반납 내역

순번	출장자	부서	직위	출장목적	출장일자	수령액	반납액	초과 수령액
1	JE	00지사 행정실	채용형 인턴		2022-02-09 ~ 2022-02-09	42,000	0	42,000
2	EA	00지사 행정실	직원		2022-01-02 ~ 2022-01-03	45,000	0	45,000
합계						87,000	0	87,000

[별표 6]

저축연차 초과에 대한 세부 내역

순번	대상자	해당연도	부여연차	소진연차	저축연차	초과내역
1	RQ	2022	18일	13일 3.5시간	5일	3.5시간
2	RW	2022	18일	14일 1시간	5일	1일 1시간
3		2023	19일	17일	5일	3일
4	EJ	2022	12일	11일 6시간	1일	6시간
5	RT	2022	25일	19일	7일	1일
6	LH	2023	19일	14일 2시간	5일	2시간
7	RY	2023	17일	14일	3일 3시간 30분	3시간 30분
8	RU	2023	18일	13일 2시간	5일	2시간
9	RO	2023	16일	12일 1시간	4일	1시간
10	RP	2023	15일	12일	4일	1일
11	RA	2023	15일	14일 30분	1일	30분
12	RS	2023	25일	20일	7일	2일
13	RD	2023	16일	12일 5시간	4일	5시간
14	AU	2024	25일	18일 5시간	7일	5시간
15	RF	2024	21일	15일 2시간	6일	2시간
16	RG	2024	18일	13일 3시간	5일	3시간
17	RH	2024	18일	14일	5일	1일
18	RJ	2024	17일	14일	5일	2일
19	RK	2024	16일	12일 3시간	4일	3시간
20	RZ	2024	16일	13일 5시간	3일	5시간
21	RX	2024	16일	15일	4일	3일

1. 이의신청 및 조치

「감사규정」 제31조에 따라 조치요구에 이의가 있을 때에는 그 이유를 명백히 하여 15일 이내 이의신청 가능하며 접수된 이의신청 건은 「감사규정 시행규칙」 제26조의 절차에 따라 처리하도록 함

2. 향후계획

- (결과통보) 결과 통보 및 결과에 대한 조치 요구
- (이의신청) 감사결과에 따른 이의신청 접수(결과 통보일로부터 15일 이내)
- (경영공시) 감사결과 확정일로부터 14일 이내 알리오 경영공시

3. 감사 처분사항 재발 시 조치계획

향후 이번 감사 지적사항에 대해 동일한 사항으로 재차 위반할 경우에는 한 단계 상위 처벌 조치하도록 함 (자진신고 감경조치 포함)

붙임 : 관련 규정 1부.

□ 조치 관련 관련규정

[감사규정 시행규칙]

- 제23조(감사결과에의 조치)** ① 감사는 감사결과 위법 또는 부당한 사실이 발견되었을 때에는 원장에게 감사결과에 대한 조치를 요구하여야 하며, 그 기준은 별표 3과 같다.
- ② 제1항에 따른 감사결과에 대한 조치요구는 별지 제14호 서식의 처분요구서를 작성하여 통보한다.
- ③ 규정 제30조제1항에 따라 징계를 요구하는 때에는 「인사규정」 및 「인사규정 시행규칙」에 따라 그 종류를 명시하여 징계를 요구할 수 있다. 이 때, 필요한 경우에는 사전에 국토안전원 법률고문, 청렴옴부즈만 및 관련 분야 전문가에게 징계의 적정성 여부와 징계양정기준을 검토하게 할 수 있다.
- ④ 감사결과에 대한 조치요구사항 중 위법부당 내용이 단순하고 경미한 경우 감사반장 또는 감사인이 별지 제15호 서식에 의하여 현지조치를 요구할 수 있다. 이 경우 감사 대상부서의 장은 그 조치결과를 별지 제16호 서식에 의하여 통보하여야 한다.

[별표 3] 감사결과에 대한 조치기준(제23조제1항 관련)

지적구분	내 용
징 계	· 인사규정 제72조의 징계사유에 해당하거나 정당한 사유 없이 자체감사를 거부하거나 자료의 제출을 게을리 한 경우
변 상	· 고의 또는 중대한 과실로 인하여 국토안전원에 금전적 또는 물적 손해를 끼친 경우로서 변상 책임의 소멸사유가 없는 경우
경 고	· 위법·부당 사항으로써 그 행위가 중요시 되나 그 정상이 참작되어 징계에 부의함이 과중하다고 인정되는 경우
주 의	· 위법·부당 사항으로써 그 내용이 경미하고 고의가 없는 경우
시 정	· 부당처리 사항으로서 이를 정당한 상태로 회복할 수 있는 사항 또는 교정이 가능한 사항
개 선	· 제규정이나 제도상 결함으로 업무수행에 문제가 있어 이의 개선이 필요한 경우
권 고	· 감사결과 문제점이 인정되는 사실이 있어 그 대안을 제시하고 감사대상부서의 장 등으로 하여금 개선방안을 마련하도록 할 필요가 있는 경우
통 보	· 감사결과 비위사실이나 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있으나 다른 처분요구를 하기에 부적합하여 각 부서에서 자율적으로 처리할 필요가 있다고 인정되는 경우
현 지 조 치	· 사안이 경미한 경우나 국토안전원에 끼친 손해의 정도가 극히 적다고 판단된 경우 또는 업무 처리 중의 사소한 오류에 대하여 현장에서 즉시 시정 등이 가능한 사항
고 발	· 징계사항중 범죄혐의가 명백한 경우
포 상	· 업무수행 상태가 특히 우수하거나 획기적인 발전을 이루었을 경우 개인이나 당해부서에 대하여 포상 또는 표창 등의 적절한 조치

[인사규정]

제86조(징계의 사유) 직원의 징계사유는 다음 각 호와 같다.

1. 직무상의 의무를 위반하거나 직무를 태만히 한 때
2. 국토안전원의 업무와 관련 유무를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상케 하는 행위를 하였을 때
3. 고의·과실로 국토안전원에 손해를 끼쳤을 때
4. 법령 및 국토안전원 규정을 위반하였거나 국토안전원 발전에 심히 부적합한 행위를 하여 고의적으로 방해 또는 지연시킨 사실이 인정될 때
5. 채용과 관련한 부정한 행위를 한 사실이 인정될 때
6. 형사사건으로 입건 또는 법원에 계류 중이거나 비위사실이 명백할 때
7. 성폭력, 성희롱 또는 성매매 등의 위법행위를 한 경우
8. 임의로 정보를 수집·가공하여 원본과 다른 정보를 공개하거나 보유하고 있는 정보를 고의적으로 미보유 처리하여 정보를 숨기고 공개를 회피하는 경우
9. 불복절차(행정심판, 행정소송 등)를 통해 정보공개 관련 의무가 발생하였음에도 이를 불이행 한 경우

□ 이의신청 관련 관련규정

「감사규정」

제31조(감사결과 조치) ① 원장은 제30조제1항에 의한 요구를 받은 때에는 지체 없이 이에 대한 조치를 취하고 그 결과를 감사에게 통보하여야 한다. 다만, 감사의 요구에 이의가 있을 때에는 그 이유를 명백히 하여 15일 이내에 감사에게 이의신청을 할 수 있다.

② 감사는 제1항에 따른 조치내용이 요구내용과 다르거나 원장의 이의신청이 부당하다고 인정되는 경우에는 통보 또는 이의신청을 받은 날로부터 1월 이내에 해당 조치의 이행을 원장에게 재요구할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 원장이 재요구를 받은 때에는 정당한 사유가 없는 한 감사의 재요구에 응하여야 한다. 다만 원장은 재요구에 이의가 있을 때에는 재요구를 받은 날로부터 1월 이내에 감사에게 사유를 명시하여 재심사를 요구할 수 있다.

④ 원장이 제3항 규정에 의한 재심사를 요구하지 않으면서 1월을 초과하여 재요구에 대해 조치를 취하지 아니하거나 재심사 요구 사유가 정당하지 못하다고 판단되는 경우 감사는 이사회에 그 사실을 보고하여야 한다.

「감사규정 시행규칙」

제26조(이의신청의 처리) ① 제25조에 따른 이의신청에 필요한 요건을 갖추지 못한 경우에는 이를 접수하지 아니한다.

② 감사가 제1항에 따른 이의신청을 접수한 경우에는 지체 없이 이를 심사하여 필요한 조치를 취하여야 하며, 접수한 날로부터 1개월 이내에 처리하여야 한다. 다만, 기한 내에 처리할 수 없는 특별한 사유가 있을 때에는 그 사유와 소요기간을 명시하여 원장에게 통보하고 그 처리기한을 연장할 수 있다.

③ 심사결과 이의신청 사유가 이유 있다고 인정되는 경우에는 원 조치요구를 취소하거나 그 내용을 변경한다.

④ 제2항에 따른 심사결과에 대하여 재차 이의가 있을 때에는 그 심사 결과를 통보받은 날로부터 1월 이내에 재심사를 요구할 수 있다.

⑤ 제1항 및 제3항의 처리결과에 대하여 결정일로부터 7일 이내에 원장에게 통보하여야 한다.